

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 26 ramadan 1445 – 5 avril 2024

167^{ème} année

N° 47

Sommaire

Décrets et arrêtés

Présidence du Gouvernement	
Intégration d'un administrateur en chef	1168
Ministère de la Défense Nationale	
Décret n° 2024-181 du 5 avril 2024, portant organisation de la recherche et du sauvetage maritimes.....	1168
Ministère de l'Intérieur	
Nomination d'un sous-directeur	1172
Ministère des Finances	
Arrêté de la ministre des finances du 1 ^{er} avril 2024, portant création et changement d'appellation des trésoreries régionales des finances des gouvernorats de l'Ariana et Sousse.....	1172
Arrêté de la ministre des finances du 5 avril 2024, portant délégation de signature des conventions de prêt de trésor.....	1174
Ministère de l'Economie et de la Planification	
Décret n° 2024-182 du 4 avril 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement.....	1174

Décret n° 2024-183 du 4 avril 2024 , portant organisation du 13 ^{ème} Recensement Général de la population et de l'habitat	1186
Décret n° 2024-184 du 5 avril 2024 , relatif à la création de l'Office de développement du sud et du Sahara et la fixation de son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement	1188
Cessation de fonctions de chargés de mission	1195
Ministère des Affaires Sociales	
Nomination de directeurs	1195
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur	1195
Nomination de sous-directeurs	1195
Nomination de chefs de services	1196
Nomination de membres du conseil consultatif de « l'unité de vie pour l'hébergement des personnes handicapées à Kairouan »	1196
Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie	
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration du groupe chimique Tunisien	1197
Ministère de la Santé	
Arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé du 1 ^{er} avril 2024, fixant la composition et les attributions des collèges de spécialités en médecine	1197
Arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 4 avril 2024, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax au titre de l'année 2024	1200
Nomination d'un chef de service hospitalier	1206
Cessation de fonctions.....	1206
Nomination de médecins dentistes majors	1206
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service	1206
Ministère de la Jeunesse et des Sports	
Décret n° 2024-187 du 5 avril 2024 , fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence nationale antidopage	1207
Nomination d'un directeur	1217
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service	1218
Nomination de chefs de services	1218
Ministère des Affaires Religieuses	
Nomination d'un directeur	1218
Nomination de sous-directeurs	1218
Nomination de chefs de services	1219

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 1^{er} avril 2024.

Monsieur Slim Khalifa, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique détaché à la Présidence du Gouvernement est intégré au grade d'administrateur en chef au corps administratif commun des administrations publiques à la Présidence du Gouvernement à compter du 1^{er} janvier 2024 et ce conformément aux indications du tableau suivant :

L'ancienne situation :

Grade	Ancienneté générale	Ancienneté dans le grade	Échelon	Niveau de rémunération	Ancienneté dans l'échelon
Administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	16 août 2004	18 décembre 2015	7	12	18 décembre 2021

La nouvelle situation:

Grade	Ancienneté générale	Ancienneté dans le grade	Échelon	Niveau de rémunération	Ancienneté dans l'échelon
Administrateur en chef au corps administratif commun des administrations publiques	16 août 2004	18 décembre 2015	7	12	18 décembre 2021

Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} janvier 2024.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret n° 2024-181 du 5 avril 2024, portant organisation de la recherche et du sauvetage maritimes.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, à laquelle la République tunisienne a été autorisée à adhérer en vertu de la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959,

Vu la Convention internationale relative à la création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime à laquelle la Tunisie a été autorisée à adhérer en vertu de la loi n° 76-19 du 21 janvier 1976,

Vu la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ratifiée par la loi n° 80-22 du 23 mai 1980,

Vu le protocole de 1978 relatif à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974, ratifié par la loi n° 80-23 du 23 mai 1980,

Vu la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, ratifiée par la loi n° 85-6 du 22 février 1985,

Vu la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, à laquelle la République tunisienne a été autorisée à adhérer en vertu de la loi n° 98-35 du 25 mai 1998,

Vu la Convention internationale de 1989 sur l'assistance, à laquelle la République tunisienne a été autorisée à adhérer en vertu de la loi n° 98-36 du 25 mai 1998,

Vu les amendements du 7 novembre 1991 relatifs à la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale à laquelle la République tunisienne a été autorisée à adhérer en vertu de la loi n° 98-66 du 4 août 1998,

Vu le protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1974, pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, auquel la République tunisienne a été autorisée à adhérer en vertu de la loi n° 98-68 du 4 août 1998,

Vu le code de commerce maritime promulgué par la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2004-3 du 20 janvier 2004,

Vu le code de la police administrative de la navigation maritime promulgué par la loi n° 76-59 du 11 juin 1976, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2005-8 du 19 janvier 2005,

Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l'Office national de la protection civile,

Vu la loi n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative à l'Office de la marine marchande et des ports,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013,

Vu la loi n° 2008-44 du 21 juillet 2008 portant organisation des professions maritimes,

Vu le décret n° 70-101 du 23 mars 1970, portant création du service national de surveillance côtière, tel que modifié par le décret n° 95-424 du 13 mars 1995,

Vu le décret n° 94-29 du 6 septembre 1994, fixant les missions et attributions de l'administration des gardes douaniers, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-135 du 24 octobre 2012,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que modifié par le décret n° 2023-592 du 21 septembre 2023,

Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007 relatif à l'organisation des forces de sécurité intérieure, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment le décret n° 2012-66 du 5 septembre 2012,

Vu le décret n° 2009-3333 du 2 novembre 2009, fixant les plans d'intervention et les moyens pour assister les aéronefs en détresse,

Vu le décret n° 2014-410 du 16 janvier 2014 relatif à l'organisation des services centraux du ministère des transports, tel que modifié et complété par le décret n° 2016-97 du 11 janvier 2016,

Vu le décret gouvernemental n°2019-144 du 18 février 2019, portant création d'une commission ministérielle et d'un secrétariat général des affaires maritimes,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-146 du 12 mars 2024, chargeant le ministre de l'équipement et de l'habitat à titre temporaire de diriger le ministère des transports,

Vu le décret n° 2024-147 du 12 mars 2024, chargeant ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à titre temporaire de diriger le ministère des affaires culturelles,

Vu le décret n° 2024-177 du 1^{er} avril 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit:

Article premier - Le présent décret a pour objet d'organiser la recherche et le sauvetage des personnes en détresse en mer.

Art. 2 - Au sens du présent décret, on entend par:

- **Recherche** : Opération destinée à localiser les personnes en détresse en mer, coordonnée par le Centre national de coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer ou les centres secondaires, mentionnés aux articles 4 et 5 du présent décret.

- **Sauvetage** : Opération destinée à repêcher des personnes en détresse en mer, à leur prodiguer les premiers soins médicaux ou autres et à les remettre en lieu sûr.

- **Service de recherche et de sauvetage** : Exécution en cas de détresse, des fonctions de surveillance, de communication, de coordination ainsi que de recherche et de sauvetage, y compris avis médicaux, assistance médicale initiale ou évacuation médicale, au moyen de ressources publiques et privées disponibles.

Art. 3 - Le commandant du service national de surveillance côtière créé par le décret n° 70-101 du 23 mars 1970 susvisé, est chargé des attributions de l'autorité nationale responsable des services de recherche et de sauvetage maritimes. A cet effet, il est chargé notamment, de veiller au bon fonctionnement des services de recherche et du sauvetage maritimes, d'exercer les fonctions de point focal à l'échelle nationale et internationale dans le domaine de la recherche et du sauvetage maritimes, et de proposer la conclusion d'accords de coopération et de coordination dans ce domaine avec les autres pays.

Art. 4 - Il est institué au sein du service national de surveillance côtière une unité chargée de renforcer l'efficacité des services de recherche et de sauvetage maritimes et de coordonner le déroulement des opérations, dénommée "Le Centre national de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes" chargé notamment des missions suivantes :

- La veille opérationnelle 24 heures sur 24 pour recevoir les appels de détresse par le biais des moyens de communication requis conformément aux normes internationales y afférentes, ainsi que par tout autre moyen disponible et assurer le bon fonctionnement des services de recherche et de sauvetage maritimes,

- La conduite des opérations de recherche et de sauvetage maritimes,

- La coordination entre les différents moyens de recherche et de sauvetage participant aux opérations de recherche et de sauvetage maritimes,

- La coordination avec le Centre de coordination de sauvetage pour porter secours aux aéronefs en danger prévu par le décret n° 2009-3333 du 2 novembre 2009 susvisé,

- La coordination avec les centres de coordination de recherche et de sauvetage maritimes des autres pays,

- L'élaboration d'un programme annuel de formation et d'entraînement conforme aux normes internationales dans le domaine de la recherche et du sauvetage en mer, auquel contribue à sa mise en œuvre les ministères et les structures intéressés,

- L'élaboration d'un programme annuel d'exercices et opérations blanches qui est mis en œuvre en coordination avec les centres secondaires de recherche et de sauvetage, les ministères et les structures intervenants dans la recherche et le sauvetage maritimes,

- La collecte des informations relatives aux services de recherche et de sauvetage maritimes et aux ressources disponibles, les mettre à jour et les transmettre à l'autorité maritime relevant du ministère des transports.

Le Centre national de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes est dirigé et supervisé par un officier supérieur du service national de surveillance côtière, nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 5 - Le Centre national de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes s'appuie dans l'accomplissement de ses missions, sur trois centres secondaires de recherche et de sauvetage relevant du Service national de surveillance côtière et quatre centres secondaires de recherche et de sauvetage relevant de la direction générale de la garde nationale. Il peut également faire appel dans l'accomplissement de ses missions aux :

a- Les unités navales et aériennes relevant du ministère de la défense nationale, du ministère de l'intérieur et des ministères chargés des transports, des douanes et de la pêche maritime,

b- Les aéronefs et navires de l'Etat tunisien et navires battant pavillon tunisien se trouvant en mer et pouvant participer aux opérations de recherche et de sauvetage maritimes par voie de réquisition,

c- Les navires appartenant aux entreprises de sauvetage, d'assistance et de remorquage en mer par voie de réquisition,

d- Les navires et aéronefs étrangers se trouvant dans la zone de responsabilité tunisienne de recherche et de sauvetage et aptes à participer aux opérations de recherche et de sauvetage maritimes par voie de réquisition,

e- Et tout autre moyen qu'il juge nécessaire d'utiliser et de réquisitionner pour effectuer des opérations de recherche et de sauvetage maritimes.

Art. 6 - Il est créé au sein du Centre national de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes une cellule nationale de coordination chargée notamment d'assister le commandant du Centre dans la coordination et la direction des opérations de recherche et de sauvetage maritimes chaque fois que de besoin, de contribuer à l'élaboration des programmes annuels de formation et d'entraînement, et soumettre des propositions concernant les principaux aspects qui doivent figurer dans le plan national de recherche et de sauvetage maritimes prévu par l'article 7 du présent décret.

La cellule nationale est présidée par le commandant du Centre national de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes et comprend des membres ayant au moins la fonction de directeur d'administration centrale ou son équivalent, représentants les ministères chargés de : la défense nationale (l'armée de mer et l'armée de l'air), l'intérieur (la direction générale de la garde nationale et l'Office national de la protection civile), les finances (la direction générale des douanes), les transports (l'Office de la marine marchande et des ports) et la pêche maritime (la direction générale de la pêche et de l'aquaculture).

Les membres de la cellule nationale de coordination sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition des ministères intéressés. Elle se réunit chaque fois que de besoin, sur convocation de son président.

Art. 7 - Sont fixés par un plan national de recherche et de sauvetage maritimes, la délimitation de la zone de responsabilité tunisienne, l'organisation du travail des acteurs du système national de recherche et de sauvetage maritimes, les procédures, moyens et mécanismes nécessaires à la mise en œuvre du plan, ainsi que le domaine de compétence des centres secondaires en matière de recherche et sauvetage maritimes.

Le secrétariat général des affaires maritimes est chargé de superviser l'élaboration du plan national de recherche et de sauvetage maritimes sur la base des propositions de la cellule de coordination prévue à l'article 6 du présent décret. Le plan est approuvé par décret.

Art. 8 - Toutes les structures publiques et privées sont appelées à soutenir le Centre national et les centres secondaires de recherche et de sauvetage maritimes par le personnel, les moyens et les équipements nécessaires pour l'exécution des opérations de recherche et de sauvetage maritimes et doivent accorder la priorité à l'exécution des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer.

Art. 9 - Le commandant du service national de surveillance côtière soumet au secrétariat général des affaires maritimes des rapports trimestriels et annuels sur les services de recherche et de sauvetage maritimes comportant les données et statistiques sur les opérations qui ont été menées, les difficultés rencontrées et les propositions nécessaires pour développer le système de recherche et sauvetage maritimes.

Le secrétariat général des affaires maritimes soumet un rapport annuel global à la commission ministérielle des affaires maritimes comprenant une évaluation du système national de recherche et de sauvetage maritimes, afin de statuer le cas échéant, sur les mesures nécessaires pour son développement et sa mise à jour de manière à assurer la bonne gouvernance de ses différentes composantes, optimiser son exploitation et améliorer la performance des intervenants selon le domaine d'intervention de chacun d'eux.

Art. 10 - Les différentes dépenses nécessaires à l'exécution et la contribution aux services de recherche et de sauvetage maritimes, ainsi que les dépenses liées à la formation, l'entraînement, l'équipement et la maintenance sont imputées sur les budgets des ministères chargés de la mise en œuvre plan national de recherche et de sauvetage maritimes.

Les dépenses d'organisation, de fonctionnement et d'équipement du Centre national de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes sont imputées sur le budget du ministère de la défense nationale. Les dépenses d'organisation, de fonctionnement et d'équipement des centres secondaires sont imputées sur les budgets des ministères y relevant.

Art. 11 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2024.

*Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement*

Ahmed Hachani

*Le ministre de la défense
nationale*

Imed Memiche

Le ministre de l'intérieur

Kamel Fekih

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime*

Abdelmonem Belaati

*La ministre de l'équipement
et de l'habitat chargée à
titre temporaire de diriger le
ministère des transports*

Sarra Zaafrani Zenzri

*Le Président de la
République*

Kaïs Saïed

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté de la ministre des finances du 1^{er} avril 2024, portant création et changement d'appellation des trésoreries régionales des finances des gouvernorats de l'Ariana et Sousse.

La ministre des finances,

Vu la Constitution,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 1973-81 du 31 décembre 1973 tel que modifié et complété par les textes subséquents, dont le dernier est le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, relative à la loi de finances 2023,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété dont le dernier est le décret gouvernemental n° 2019-491 du 10 juin 2019,

Vu le décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble des textes qui l'ont modifié et complété dont le dernier est le décret gouvernemental n° 2020-367 du 16 juin 2020,

Vu le décret n° 2006-2460 du 5 septembre 2006 relatif à l'indemnité de gestion comptable, d'erreurs de caisse et de responsabilité servie aux comptes publics, aux caissiers, aux régisseurs de recettes et régisseurs d'avances,

Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, portant organisation et attributions des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret gouvernemental n° 2017-1156 du 27 octobre 2017,

Vu le décret n° 2013-1219 du 22 janvier 2013, portant organisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du gouvernement,

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 13 mars 2024.

Le colonel-major de la garde nationale, Haythem Chaabani, est chargé des fonctions de chef de division régionale du centre Ouest à l'observatoire national d'information, de formation, de documentation et d'études sur la sécurité routière au ministère de l'intérieur avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 30 janvier 1975, portant création d'une recette régionale des finances du gouvernorat de Sousse à compter du 1^{er} janvier 1975,

Vu l'arrêté du ministre du plan et des finances du 13 janvier 1987, portant création d'une recette régionale des finances à l'Ariana à compter du 2 janvier 1987,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juillet 1996, portant nomenclature des secteurs relevant des délégations des gouvernorats de la République, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 13 mars 2019, fixant la compétence territoriale des centres régionaux de contrôle des impôts Ariana 1 et Ariana 2, relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances,

Vu l'arrêté de la ministre des finances du 11 janvier 2024, fixant la compétence territoriale des centres régionaux de contrôle des impôts Sousse 1 et Sousse 2, relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances.

Arrête :

Article premier - Seront créées les trésoreries régionales des finances suivantes :

- La trésorerie régionale des finances Ariana 2 du gouvernorat de l'Ariana,
- La trésorerie régionale des finances Sousse 2 du gouvernorat de Sousse.

Art. 2 - Les appellations des trésoreries régionales des finances de l'Ariana et Sousse seront changées comme suit :

- La trésorerie régionale des finances Ariana par la trésorerie régionale des finances Ariana 1,
- La trésorerie régionale des finances Sousse par la trésorerie régionale des finances Sousse 1.

Art. 3 - Les trésoreries régionales des finances créées assureront toutes les attributions dévolues aux trésoreries régionales des finances prévues par le code de la comptabilité publique susvisé et le décret n° 2013-1219 du 22 janvier 2013, portant organisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances.

Art. 4 - La trésorerie régionale des finances Ariana 1 aura pour circonscription territoriale les délégations suivantes :

- Ariana ville,
- Cité Ettadhamen,
- Mnihla.

Art. 5 - La trésorerie régionale des finances Ariana 2 aura pour circonscription territoriale les délégations suivantes :

- Sokra,
- Raoued,
- Sidi Thabet,
- Kalât Andalous.

Art. 6 - La trésorerie régionale des finances Sousse 1 aura pour circonscription territoriale les délégations suivantes :

- Sousse Jawhara,
- Sousse Sidi Abdelhamid,
- Sousse ville,
- Sidi El Hani,
- M'saken,
- Zaouiet, Ksibet, Thrayet,
- Sousse Riadh.

Art. 7 - La trésorerie régionale des finances Sousse 2 aura pour circonscription territoriale les délégations suivantes :

- Hammam Sousse,
- Kalâa Seghira,
- Akouda,
- Kalâa Kebira,
- Enfidha,
- Kondar,
- Bouficha,
- Sidi Bou Ali,
- Hergla.

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 1^{er} avril 2024.

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

Vu

Le Chef du Gouvernement

Ahmed Hachani

Arrêté de la ministre des finances du 5 avril 2024, portant délégation de signature des conventions de prêt de trésor.

La ministre des finances,

Vu la Constitution,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n°73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023, et notamment son article 62,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023,

Vu le décret n° 2015-54 du 13 janvier 2015, chargeant Madame Kaouther Ghomrasni épouse Babia, inspecteur en chef des services financiers, des fonctions de directeur général de la gestion de la dette et de la coopération financière au ministère de l'économie et des finances

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions de l'article 62 du code de la comptabilité publique susvisé, une délégation est donnée à Madame Kaouther Ghomrasni épouse Babia, conseiller des services financiers de premier degré, directrice générale de la gestion de la dette et de la coopération financière au ministère des finances, à l'effet de signer les conventions de prêt de trésor au nom de la ministre des finances, et ce à compter du 1^{er} mars 2024.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2024.

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

**MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DE LA PLANIFICATION**

Décret n° 2024-182 du 4 avril 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret-loi n° 2011-51 du 6 juin 2011,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45, portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,

Vu la loi n° 81-76 du 9 août 1981, portant création d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n°86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 et la loi n°88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour l'année 1989,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret- loi n°2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022,

Vu la loi n° 88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d'investissement, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011, portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l'année 2024,

Vu la loi n° 90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du code des investissements touristiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement,

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment ses articles 35, 36 et 37 relatifs à la création du fonds de dépollution,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995 et notamment ses articles 37, 38 et 39, relatifs à la création du fonds de développement de la compétitivité industrielle, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l'année 2011,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration du climat de l'investissement,

Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000 et notamment son article 13 portant création du fonds national de l'emploi, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret-loi n° 2011-16 du 26 mars 2011 relatif au fonds national de l'emploi

Vu le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration du climat de l'investissement,

Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du secteur des métiers,

Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration du climat de l'investissement,

Vu la loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative au registre national des entreprises,

Vu la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration du climat de l'investissement,

Vu le décret-loi n° 2022-15 du 20 mars 2022, relatif aux sociétés communautaires,

Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation relative au fonds de promotion et de décentralisation industrielle, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-386 du 11 février 2008,

Vu le décret n° 93-2120 du 25 octobre 1993, fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds de dépollution, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2005-2636 du 24 septembre 2005,

Vu le décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-153 du 1er février 2010,

Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité,

Vu le décret n° 99-2741 du 6 décembre 1999, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement ainsi que les modalités d'intervention du fonds de développement de la compétitivité industrielle, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-2404 du 23 juin 2008,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1164 du 10 août 2016, portant organisation du ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2019-938 du 16 octobre 2019,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-388 du 9 mars 2017, fixant la composition et les modalités d'organisation du conseil supérieur de l'investissement, l'organisation administrative et financière de l'instance tunisienne de l'investissement et du fonds tunisien de l'investissement et les règles de son fonctionnement, tel que complété par le décret gouvernemental n° 2018-572 du 20 juin 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-390 du 9 mars 2017, portant création, organisation et modalités de fonctionnement d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de révision des autorisations de l'exercice des activités économiques et fixant la nomenclature d'activités tunisienne tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2020-756 du 31 août 2020,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018, relatif à la publication de la liste exclusive des activités économiques soumises à autorisation et de la liste des autorisations administratives pour la réalisation de projets, les dispositions y afférentes et leur simplification, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2022-317 du 8 avril 2022,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-57 du 21 janvier 2019, fixant les conditions et les modalités d'octroi de la dotation remboursable sur les ressources du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-542 du 28 mai 2019, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2023-461 du 5 juin 2023,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-937 du 16 octobre 2019, fixant la liste des services liés directement à la production concernée par la définition des opérations d'exportation prévue par l'article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée et la liste des activités de soutien prévues par l'article 70 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-310 du 15 mai 2020, relatif à la fixation des conditions, des modalités et des délais de simplification des procédures administratives, la réduction des délais, l'utilisation des moyens de communication modernes et l'adoption de la transparence en ce qui concerne les relations des structures publiques avec les investisseurs et les entreprises économiques,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions du quatrième tiret du numéro 1 de l'article 2, du premier point du deuxième tiret du numéro 1 de l'article 3, des paragraphes « 3-a » et « 3-b » de l'article 3, le paragraphe premier de l'article 5, le deuxième tiret du paragraphe premier de l'article 7, les articles 8, 9, 10, 12 et 13, le deuxième tiret de l'article 16, les articles 18, 23, 24, 25, 26 et 27 du décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2 (numéro1- quatrième tiret nouveau) :

- Investissement réalisé par les sociétés mutuelles de services agricoles et les groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et par les sociétés communautaires.

Article 3 (numéro1- deuxième tiret, premier point nouveau) :

- Au titre de la performance économique dans le domaine :

- Des investissements matériels pour la maîtrise des nouvelles technologies et l'amélioration de la productivité fixés à l'annexe n°1 du présent décret gouvernemental : 50% du coût des investissements approuvé avec un plafond de cinq cent (500) mille dinars.

Ce taux est ramené à 55% pour les investissements de catégorie « A » dans l'agriculture, la pêche et l'aquaculture et à 60% pour les sociétés mutuelles de services agricoles, les groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et les sociétés communautaires.

Article 3 (paragraphes « 3-a » et « 3-b » nouveaux):

3. La prime de développement de la capacité d'employabilité au titre de :

a. La prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés aux employés de nationalité tunisienne comme suit :

- les secteurs prioritaires : pour les trois premières années à partir de la date d'entrée en activité effective,
- le premier groupe des zones de développement régional : pour les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité effective,

- le deuxième groupe des zones de développement régional : pour les dix premières années à partir de la date d'entrée en activité effective.

b. La prise en charge par l'Etat d'une partie des salaires versés aux employés tunisiens recrutés pour la première fois, en fonction du niveau d'encadrement dans toutes les activités exceptées les activités exclues des incitations au titre du développement régional fixées dans l'annexe n° 1 du présent décret gouvernemental comme suit :

- un taux d'encadrement variant entre 10% et 15%: la prise en charge par l'Etat sur une période d'une année de 50% du salaire versé avec un plafond de deux cent cinquante (250) dinars mensuellement au titre de recrutement des diplômés de l'enseignement supérieur ou disposant d'un brevet de technicien supérieur,

- un taux d'encadrement supérieur à 15%: la prise en charge par l'Etat sur une période de trois années de 50% du salaire versé avec un plafond de deux cent cinquante (250) dinars mensuellement au titre de recrutement des diplômés de l'enseignement supérieur ou disposant d'un brevet de technicien supérieur.

Article 5 (paragraphe premier nouveau):

Peuvent être cumulées les primes prévues par la loi n° 2016 -71 du 30 septembre 2016 portant loi de l'investissement ou dans le cadre d'autres textes législatifs sans que le total des primes accordées ne dépasse le tiers du coût de l'investissement avec un plafond de cinq (5) millions de dinars et ce, compte non tenu de la participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructures, de la prime de développement de la capacité d'employabilité, des primes accordées au titre de la performance économique et de la prime de développement durable.

Article 7 (paragraphe premier, deuxième tiret nouveau):

- La réalisation d'un schéma de financement du projet comprenant un pourcentage minimum de capitaux propres de 30% du coût d'investissement,

Ce pourcentage est ramené à 10% au titre des projets dont le coût de leurs investissements ne dépasse pas un (1) million de dinars.

La définition des capitaux propres prévue par le décret n°96-2459 du 30 décembre 1996 est appliquée aux personnes morales.

La vérification de la condition relative à la disponibilité de fonds propres est effectuée lors de déblocage de la première tranche de la prime.

Article 8 (nouveau):

L'investisseur qui souhaite bénéficier des primes prévues par les paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 3 du présent décret gouvernemental et des incitations prévues par l'article 20 de la loi n°2016-71 du 30 septembre 2016 susvisée, doit soumettre une demande écrite et une étude de faisabilité technique, économique et financière du projet auprès de l'instance tunisienne de l'investissement ou l'organisme d'investissement concerné et territorialement compétent selon les cas, dans un délai ne dépassant pas deux ans à compter de la date de l'émission de l'attestation de déclaration de l'investissement. L'étude doit comporter notamment les données suivantes :

- nature de l'investissement,
 - l'activité principale,
 - le régime d'investissement,
 - le lieu d'implantation du projet,
 - le volet environnemental, le cas échéant,
- conformément à la législation en vigueur,
- les données sur le marché,
 - le coût d'investissement et le schéma de financement,
 - la forme juridique de l'entreprise,
 - les participations étrangères,
 - le calendrier de réalisation du projet,
 - le nombre d'emplois à créer,
 - la description du processus de production
 - la liste des équipements nécessaires à acquérir,
 - les factures pro-forma ou factures définitives pour chacune des composantes de l'investissement et, le cas échéant, un rapport d'expertise technique pour les équipements,
 - une liste estimative ou un rapport délivré par un expert en construction agréé auprès des tribunaux comprenant les factures adoptées, et ce pour les travaux de construction et d'aménagement,
 - les devis de dépenses d'infrastructure.

L'investisseur qui souhaite bénéficier de la prime de développement de la capacité d'employabilité, prévue par le paragraphe 3 de l'article 3 du présent décret gouvernemental, doit soumettre une demande écrite selon le modèle prévu par l'annexe n° 4 du présent décret gouvernemental dans un délai maximum d'une année à compter de la date d'entrée en activité effective, et ce auprès du :

- bureau régional ou local de la caisse nationale de sécurité sociale territorialement compétent pour la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale. La déclaration se fait selon le modèle annexé au présent décret gouvernemental après visa de l'inspection de travail et de conciliation territorialement compétente. Le dépôt de cette déclaration se fait une seule fois lors de la demande de l'avantage ou lors d'une modification de celui-ci. L'Inspection du travail et de la conciliation territorialement compétente et le bureau régional ou local de la caisse nationale de sécurité sociale, vérifient et inspectent la validité des déclarations qui leur sont présentées par l'employeur dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisine.

- bureau de l'emploi et du travail indépendant territorialement compétent en ce qui concerne la prise en charge par l'Etat d'une partie des salaires versés aux employés de nationalité tunisienne.

Les structures centrales de la caisse nationale de sécurité sociale et les bureaux de l'emploi et du travail indépendant transmettent ces demandes, après les avoir étudiées, aux commissions prévues à l'article 9 du présent décret gouvernemental dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de leur saisine.

Les organismes concernés par l'investissement doivent également entreprendre périodiquement et au moins une fois par an, en coordination avec les services de l'Inspection du travail et de la réconciliation et les services de la caisse nationale de sécurité sociale, un suivi du maintien des emplois créés par les entreprises bénéficiaires de l'avantage de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale.

Article 9 (nouveau):

Sont chargées d'examiner et donner leur avis à propos des demandes d'octroi des primes, des participations au capital et des prêts fonciers agricoles prévus respectivement par les articles 3, 21 et 23 du présent décret gouvernemental :

- une commission nationale créée auprès de l'instance tunisienne de l'investissement pour les projets dont le coût d'investissement dépasse quinze (15) millions de dinars ainsi que les opérations d'extension et de renouvellement des projets dont le coût d'investissement à la création dépasse le plafond indiqué dans le cadre de la loi de l'investissement,

- des commissions nationales créées auprès des organismes concernés par l'investissement, chacune dans la limite de sa compétence, pour les projets dont le coût d'investissement est supérieur ou égal à (1) million de dinars et inférieur ou égal à quinze (15) millions de dinars ainsi que les demandes d'octroi des prêts fonciers agricoles, à l'exception des projets d'extension ou de renouvellement dont le coût d'investissement à la création dépasse quinze (15) millions de dinars dans le cadre de la loi de l'investissement,

- des commissions régionales créées auprès des organismes régionaux concernés par l'investissement, chacune dans la limite de sa compétence, pour les projets dont le coût d'investissement est inférieur à un (1) million de dinars, à l'exception des projets d'extension ou de renouvellement dont le coût d'investissement à la création dépasse quinze (15) millions de dinars dans le cadre de la loi de l'investissement.

Nonobstant les dispositions du troisième tiret du premier paragraphe du présent article, la commission nationale instituée auprès de l'Office National du Tourisme Tunisien est chargée d'instruire les projets touristiques dont le coût d'investissement est inférieur à un (1) million de dinars.

La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'investissement, du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle du secteur.

Les organismes concernés par l'investissement se chargent des petits projets dont le coût d'investissement ne dépasse pas deux cent(200) mille dinars et pour les investissements de catégorie « A » dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à l'exception des projets réalisés par les sociétés mutuelles de services agricoles et les groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, selon un processus simplifié déterminé en vertu du manuel de procédures prévu à l'article 15 du présent décret gouvernemental.

Article 10 (nouveau):

Les primes et la participation au capital prévues respectivement aux articles 3 et 21 du présent décret gouvernemental pour les projets dont le coût ne dépasse pas 15 millions de dinars et les prêts fonciers agricoles prévus par l'article 23 du présent décret gouvernemental sont octroyés en vertu d'une décision du ministre de tutelle du secteur ou son délégué sur la base de l'avis des commissions créées conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret gouvernemental.

Les primes prévues par l'article 3 du présent décret gouvernemental pour les dossiers relevant de l'instance tunisienne de l'investissement sont octroyées en vertu d'une décision du président de l'instance sur la base de l'avis de la commission nationale instituée auprès de celle-ci.

Les primes prévues par l'article 3 du présent décret gouvernemental sont accordées pour les projets du secteur de l'agriculture et de la pêche, les activités de services et les activités de première transformation y relatives dont le coût d'investissement ne dépasse pas 1 million de dinars, en vertu d'une décision du commissaire régional au développement agricole sur la base de l'avis des commissions instituées conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret gouvernemental.

Article 12 (nouveau):

Le déblocage des primes prévues par l'article 3 du présent décret gouvernemental s'effectue en deux tranches comme suit :

- 40% lors de la réalisation de 40% du coût de l'investissement approuvé,

- Le reliquat de la prime selon le taux de réalisation à l'entrée du projet en activité effective, ou à la réalisation de toutes les composantes de l'investissement approuvées pour les projets dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, les activités de services et les activités de première transformation intégrée y relatives.

La prime accordée au titre de la contribution de la prise en charge par l'Etat des dépenses des travaux d'infrastructures dans le secteur de l'industrie dans les zones de développement régional est débloquée en une seule fois au titre de l'acquisition des lots industriels sur la base de la décision d'octroi des avantages et après signature du contrat de vente.

Les primes, prévues par le paragraphe premier du présent article, sont calculées sur la base des montants hors droits et taxes et ce pour les cas où ils peuvent être remboursés ou déduits.

Les demandes de bénéfice des primes sont déposées dans un délai n'excédant pas la cinquième année à compter de la date de l'émission de l'attestation de déclaration d'investissement. En cas de prorogation des délais de réalisation du programme d'investissement, les délais des demandes de déblocage des primes seront prorogés de cinq ans à sept ans.

Article 13 (nouveau):

Le déblocage des tranches des primes prévues par le présent décret gouvernemental s'effectue sur la base des documents et justificatifs et après un constat sur terrain par les services concernés et en présence d'un représentant des services régionaux du ministère des finances comme suit :

- l'instance tunisienne d'investissement pour les projets relevant de sa compétence,

- les commissariats régionaux au développement agricole et l'agence de promotion des investissements agricoles pour les activités de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ainsi que pour les activités de services liés à l'agriculture et la pêche et les activités de première transformation des produits agricoles et de pêche,

- l'office national du tourisme tunisien pour les activités d'hébergement touristique et d'animation touristique,

- l'agence nationale de protection de l'environnement pour les projets environnementaux et de dépollution,

- l'agence de promotion de l'industrie et de l'innovation pour les autres activités.

L'investisseur est tenu de fournir les documents et justificatifs nécessaires, notamment les factures, les contrats et les listes des travaux de construction, d'aménagement et des services accompagnés de virements bancaires, indiquant le paiement effectif des montants facturés pour les différentes composantes de l'investissement. L'investisseur est également tenu de présenter un rapport d'expertise réalisé par un expert en construction agréé par les tribunaux pour les travaux de construction et d'aménagement, sauf pour les petits projets dont le coût d'investissement ne dépasse pas deux cent (200) mille dinars et les projets de catégorie « A » dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à l'exclusion des projets réalisés par les sociétés mutuelles de services agricoles et les groupements de développement.

Les factures et les contrats qui ne répondent pas aux conditions légales ne sont pas acceptés. De même, les opérations de paiement en espèces qui dépassent les montants prévus par la législation en vigueur ne sont pas autorisées.

Les opérations de paiement en espèces des factures et contrats dont les montants financiers dépassent ceux fixés par la législation en vigueur sont transférées aux services compétents du ministère des finances.

L'attestation d'entrée en activité effective de l'entreprise constituée conformément à la réglementation en vigueur est délivrée par les organismes concernés par l'investissement, chacun dans la limite de sa compétence, sur la base des documents et justificatifs juridiques relatifs à la réalisation de toutes les composantes du projet déclaré ou approuvé, à condition que les composantes principales permettant la production des biens ou la fourniture du service, le maintien d'une structure technique harmonieuse, et la réalisation des différentes composantes pour les projets agricoles, et après un constat sur terrain par les services concernés, en présence d'un représentant des services régionaux de contrôle des impôts du ministère des finances

Pour les projets intégrés et multisectoriels, l'attestation d'entrée en activité effective est délivrée après la réalisation de toutes les composantes liées au projet objet de la déclaration d'investissement et qui a été approuvé.

Article 16 deuxième alinéa (nouveau):

- la création d'au moins cinq cent (500) postes d'emploi ou deux cent(200) postes d'emploi pour les titulaires de diplôme supérieur durant une période de quatre (4) ans à compter de la date d'entrée en activité effective.

Article 18 (nouveau):

Les incitations prévues par l'article 20 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016 susvisée sont octroyées pour chaque projet d'intérêt national en vertu d'un décret conformément à l'avis du conseil supérieur d'investissement et sur proposition de la commission nationale créée auprès de l'instance tunisienne d'investissement prévue par l'article 9 du présent décret gouvernemental.

Le taux de la prime et des incitations pouvant être accordées à ces projets est estimé sur la base du coût de l'opération d'investissement appuyée par des preuves ou la capacité d'employabilité ainsi que la satisfaction à au moins une des priorités prévues par l'article premier de la loi de l'investissement.

La prime d'investissement octroyée au titre des projets d'intérêt national n'est pas cumulable avec d'autres primes prévues par la législation en vigueur au titre des mêmes composantes d'investissement

Nonobstant les délais prévus à l'article 8 du présent décret gouvernemental, les projets qui n'ont pas été classés comme projets d'intérêt national par le conseil supérieur de l'investissement bénéficient des avantages et des incitations prévus à l'article 3 du présent décret gouvernemental conformément aux conditions de leur bénéfice, sur la base d'une demande à cet effet, et ce dans un délai maximum d'un an à compter de la date de présentation devant le conseil supérieur d'investissement.

Article 23 (nouveau):

Peuvent bénéficier de prêts fonciers pour l'achat des terres agricoles et leur aménagement en créant une source d'eau d'irrigation et son électrification, sous forme d'une exploitation agricole constituant une entité économique indépendante, et ce en vue de réaliser des projets agricoles :

- les jeunes dont l'âge ne dépasse pas quarante ans et disposant d'un certificat de confirmation d'aptitude professionnelle ou une attestation de validation de compétence professionnelle auprès d'un établissement de formation professionnelle agricole ou de pêche ou ceux disposant d'un certificat d'aptitude professionnelle ou un certificat de compétence auprès d'un établissement de formation professionnelle agricole ou de pêche, ou tout autre diplôme équivalent,

- les titulaires des diplômes des établissements d'enseignement supérieur agricoles ou de formation agricole ou de pêche,

- les promoteurs désirant acquérir des parts indivises de leurs copropriétaires et disposant d'un des certificats prévus par le tiret premier du présent article.

Article 24 (nouveau):

Le prêt foncier agricole est accordé en vertu d'une décision délivrée conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du présent décret gouvernemental, et sur la base d'une demande déposée à cet effet, accompagnée des pièces suivantes :

- un engagement du demandeur de payer au moins 5% du prix d'achat du terrain et 10% de la valeur des travaux d'aménagement sur ses fonds propres,

- un document officiel attestant que le demandeur remplit les conditions de l'article 23 du présent décret gouvernemental,

- un engagement du demandeur de réaliser un projet agricole sur la terre objet de l'achat,

- une promesse de vente du terrain objet de la demande du prêt,

- un document légal prouvant la qualité du copropriétaire, en cas d'achat des parts,

- un schéma de financement comprenant un taux minimum d'autofinancement d'au moins 5% de la valeur d'achat du terrain et 10% de la valeur des travaux d'aménagement qui sont éligibles aux primes prévues par l'article 3 du présent décret gouvernemental,

- les documents et justificatifs nécessaires, notamment les factures pro-forma relatives aux travaux d'aménagement.

Le prêt foncier agricole est accordé jusqu'à un montant maximal de 250 mille dinars. Ce plafond est réduit à 125 mille dinars dans le cas d'achat de la terre agricole auprès des ascendants. Les promoteurs ne peuvent bénéficier de ce prêt qu'une seule fois durant leur vie.

Les prêts fonciers agricoles sont remboursés dans un délai maximum de 25 ans, dont un délai de grâce de 7 ans et avec un taux d'intérêt de 3%. Les montants des intérêts du capital pour les années de grâce seront répartis sur les annuités restantes de remboursement du prêt.

Article 25 (nouveau):

Les bénéficiaires des prêts fonciers agricoles doivent obtenir une décision d'octroi des incitations conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret gouvernemental et s'engagent à :

- entamer la réalisation du projet d'investissement agricole objet de son engagement, et sur la base duquel le prêt foncier agricole a été attribué, et ce dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date d'achat du terrain,

- ne pas céder et exploiter la terre agricole acquise en sa qualité d'investisseur direct au sens de l'article 3 de la loi de l'investissement, et ce durant la période de remboursement du prêt sans qu'elle soit inférieure à dix ans à partir de la réalisation de toutes les composantes de l'investissement,

- ne pas exercer une activité en tant qu'employé dans le secteur public ou privé, ni une activité soumise à la déclaration d'existence et ce durant toute la période prévue pour le remboursement du prêt,

- établir un contrat avec un accompagnateur spécialisé dans la création des projets et la gestion des exploitations agricoles pendant une période de quatre (4) ans à compter de la date d'achat du terrain,

- inscrire une clause résolutoire au profit de l'Etat sur le titre foncier du bien objet de l'acquisition avec l'obligation d'inclure cette clause dans le contrat d'achat du terrain objet du prêt foncier.

En cas de décès du bénéficiaire du prêt foncier pendant la période du remboursement de ses échéances, au moins un des héritiers peut se substituer à lui pour remplir les gages et respecter les conditions de bénéfice de ce prêt.

Article 26 (nouveau):

L'avantage du prêt foncier est retiré en cas de non-respect de l'une des obligations prévues à l'article 25 du présent décret gouvernemental,

Le retrait de l'avantage du prêt foncier entraîne l'obligation pour le bénéficiaire de restituer immédiatement la partie impayée du principal du prêt avec un recalcul des intérêts y afférents au titre de la période écoulée sur la base du taux appliqué aux prêts bancaires à long terme en vigueur à la date de la décision de déchéance et de paiement de la différence par rapport au taux d'intérêt préférentiel visé au paragraphe 3 de l'article 24 du présent décret gouvernemental.

Article 27 (nouveau):

1. Les primes et les participations prévues par le présent décret gouvernemental sont imputées sur les ressources du fonds tunisien de l'investissement pour :

- Les investissements réalisés au titre des projets d'intérêt national prévus par l'article 16 du présent décret gouvernemental et des projets entrepris par l'instance tunisienne de l'investissement,

- Les projets bénéficiant d'une décision d'octroi d'avantages financiers après avis de la commission d'octroi des avantages financiers créée auprès de l'agence de promotion de l'industrie et de l'innovation siégeant à partir du 1^{er} janvier 2022,

2. Jusqu'à l'exercice du fonds tunisien de l'investissement de toutes ses missions, les primes et les participations prévues par le présent décret gouvernemental sont imputées sur :

- les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle pour les projets bénéficiant d'une décision d'octroi d'avantages financiers et qui ont été soumis à la commission d'octroi des avantages financiers créée auprès de l'agence de promotion de l'industrie et de l'innovation siégeant avant le 1^{er} janvier 2022 soit dans le cadre du code des incitations aux investissements soit dans le cadre de la loi d'investissement,

- les ressources du fonds spécial pour le développement de l'agriculture pour les investissements réalisés dans le secteur de l'agriculture, de la pêche, des services, de première transformation intégrée y relatifs et de l'aquaculture, à l'exception des investissements prévus par le premier tiret du présent article,

- les dotations du titre II du budget du ministère chargé de l'industrie pour la prime de recherche et développement,

- les dotations du titre II du budget de l'Etat inscrites au profit de l'office national de tourisme tunisien pour les activités d'hébergement et d'animation touristiques, à l'exception des investissements prévus par le premier tir et du présent article,

- les ressources du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers pour les investissements réalisés par les petites entreprises et les petits métiers,

- les dotations du titre II du budget de l'Etat inscrites au profit du ministère chargé des affaires sociales pour les dépenses relatives à l'incitation de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale,

- les ressources du fonds national de l'emploi pour les dépenses relatives à l'avantage de la prise en charge par l'Etat d'une partie des salaires versés aux employés tunisiens en fonction du niveau d'encadrement et des dépenses relatives à la formation des employés amenant à la certification des compétences.

- les ressources du fonds de dépollution pour les projets liés au développement durable.

Les prêts fonciers agricoles sont imputés sur les ressources du fonds spécial pour le développement de l'agriculture.

Art. 2 -

1. Est abrogé le septième tiret du sous-titre « les activités de première transformation des produits agricoles et de pêche » prévu à la liste n° IV de l'annexe n°1 du décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement et remplacé par ce qui suit :

- Refroidissement, congélation, séchage et conditionnement des produits de l'agriculture et de la pêche

2. Est abrogée l'expression du sous-titre « Les investissements matériels pour l'amélioration de la productivité » prévue à la liste n° V de l'annexe n°1 du décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement, et remplacée par l'expression « Les investissements matériels pour l'amélioration de la productivité dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ».

3. Est abrogé le deuxième tiret et le sixième tiret du sous-titre « Les investissements matériels pour l'amélioration de la productivité dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture » prévu à la liste V de l'annexe n° 1 du décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l'investissement, et remplacés comme suit :

Annexe n°1

V- Liste des investissements matériels pour la maîtrise des nouvelles technologies et l'amélioration de la productivité

Les investissements matériels pour l'amélioration de la productivité dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture (deuxième tiret nouveau) :

- la réalisation des travaux, l'installation des engins et l'acquisition et l'installation des machines et équipements nécessaires pour l'économie d'eau d'irrigation, l'amélioration de sa qualité et le contrôle des techniques d'irrigation et de fertilisation.

Les investissements matériels pour l'amélioration de la productivité dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture (sixième tiret nouveau) :

- Les équipements, instruments, moyens, opérations d'aménagement et bâtiments nécessaires à la production selon le mode biologique.

Art. 3 - Est abrogée l'annexe n°4 du décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017 susvisé et remplacée par l'annexe n°4 (nouveau) jointe au présent décret.

Art. 4 - Sont ajoutés aux dispositions du décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017 susvisé, deux tirets insérés directement après le quatrième tiret de l'article 2 et un quatrième paragraphe à l'article 14, comme suit :

Article 2 (cinquième tiret) :

-le démarrage de la réalisation de l'opération d'investissement direct: la première acquisition par l'entreprise ou la réalisation d'une des composantes d'investissement déclarée à l'exception des composantes de construction, d'aménagement et de l'acquisition des terrains pour les personnes physiques, sous réserve de la législation relative à l'exercice des activités économiques.

Article 2 (sixième tiret) :

- l'entrée en activité effective : la réalisation du projet d'investissement direct déclaré ou approuvé, qui permet la première opération de vente d'un produit ou la prestation d'un service dans le cadre dudit projet. La plantation d'arbres fruitiers est exclue de la nécessité de faire la première vente. L'autorisation d'ouverture est adoptée pour les établissements exerçant dans le secteur du tourisme.

La vérification de l'entrée en activité effective pour les opérations d'extension et de renouvellement est adoptée sur la base de la date d'acquisition des équipements et du matériel et la constatation de leur mise en marche.

Article 14 (quatrième paragraphe) :

L'investisseur désirant proroger d'une manière exceptionnelle le délai de réalisation de son programme d'investissement prévu à l'article 21 de la loi n°2016-71 susvisée, doit présenter une demande remplissant les conditions à cet effet par tout moyen laissant une trace écrite à l'instance tunisienne de l'investissement, six (6) mois avant l'expiration du délai. Le silence de l'instance après un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande vaut approbation de la prorogation.

Art. 5 - Est ajoutée au deuxième groupe de la liste des délégations prévue à l'annexe n° 2 relative aux zones de développement régional et jointe au décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, la délégation d'El Hamma Ouest du gouvernorat de Gabès.

Art. 6 - Nonobstant les activités exclues du bénéfice des avantages de développement régional prévues dans la liste III de l'annexe I du décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017 relatif aux incitations financières au profit des investissements dans le cadre de la loi d'investissement, les services de collecte de lait, de collecte et de stockage des céréales, de conditionnement et commercialisation des semences et de stockage de fourrages grossiers produits localement prévus à la liste IV de l'annexe n°1 visée au présent article bénéficient des incitations de développement régional prévues à l'article 3 du présent décret gouvernemental.

Art. 7 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 4 avril 2024.

*Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement*

Ahmed Hachani

*Le ministre de l'économie et
de la planification*

**Feryel Ouerghi épouse
Sebai**

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

*Le ministre des affaires
sociales*

Malek Zahi

*La ministre de l'industrie,
des mines
et de l'énergie*

**Fatma Thabet épouse
Chiboub**

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche maritime*

Abdelmonem Belaati

Le ministre du tourisme

**Mohamed Moez
Belhassine**

*Le Président de la
République*
Kaïs Saïed

**Annexe n° 4 (nouveau) : Modèle de demande de bénéfice de la
prime de développement de la capacité d'employabilité**

I. Données relatives à l'entreprise :

1. Raison sociale :
2. Forme juridique :
3. Secteur d'activité :
4. Siège social :
5. Lieu d'implantation :
6. Représentant légal et fonction :
7. Matricule fiscale :
8. Numéro d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale :

9	Téléphone :	Fax :	Adresse électronique :
---	--------------------	--------------	-------------------------------

10. Nombre total des agents : dont diplômés de l'enseignement supérieur :
11. Date d'entrée en activité effective :
12. Programme de recrutement :
13. Nombre des agents à recruter : dont diplômés de l'enseignement supérieur :

II. Données relatives aux agents concernés par les avantages :

Nom et prénom de l'agent	Numéro d'affiliation	Numéro de la carte d'identité nationale	Date de recrutement	Niveau d'études	Salaire déclaré

Cette demande a été déposée auprès (du bureau local ou régional de la caisse nationale de sécurité sociale pour l'avantage de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime de la sécurité sociale / du bureau de l'emploi et du travail indépendant pour l'avantage de la prise en charge d'un pourcentage des salaires versés aux agents de nationalité tunisienne).

Ecrit à le

Cachet de l'entreprise et signature

Visa de l'inspection de travail et de conciliation compétente

Décret n° 2024-183 du 4 avril 2024, portant organisation du 13^{ème} Recensement Général de la population et de l'habitat.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 69-64 du 31 décembre 1969, portant loi de finances pour la gestion 1970 et notamment son article 21 relatif à la création de l'institut national de la statistique,

Vu la loi n° 74-101 du 25 décembre 1974, portant loi de finances pour la gestion 1975 et notamment son article 55 portant transformation de l'institut national de la statistique en établissement public à caractère industriel et commercial,

Vu la loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique,

Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, portant attributions du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1 juillet 1996,

Vu le décret n° 99-2799 du 13 décembre 1999, fixant les conditions et les procédures de réalisation des recensements et des enquêtes statistiques par les structures statistiques publiques auprès des personnes ne faisant pas partie de ces structures.

Vu le décret n° 2000-2408 du 17 octobre 2000, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'Institut National de la Statistique,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et son dernier le décret gouvernemental n° 2019-758 du 19 août 2019 fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office national de l'immobilier,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-249 du 23 décembre 2021, portant création et fixation des attributions du ministère de l'économie et de la planification, et lui rattachant des structures,

Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef de Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - L'institut national de la statistique est chargé d'organiser et de réaliser le 13^{ème} recensement général de la population et de l'habitat.

Ce recensement vise essentiellement la détermination de l'effectif de la population et des logements selon leurs caractéristiques dans chaque unité administrative selon l'organisation administrative du territoire de la République. L'institut national de la statistique se chargera d'exploiter les données recueillies lors du recensement pour l'élaboration et la diffusion des résultats.

Art. 2 - La date et les règles de réalisation du treizième recensement général de la population et de l'habitat seront fixées par arrêté du Chef de Gouvernement.

Art. 3 - Il est créé une commission nationale et des commissions régionales pour assister l'Institut national de la statistique dans la préparation et la réalisation du recensement.

Art. 4 - La commission nationale du treizième recensement général de la population et de l'habitat a pour mission de suivre le déroulement du recensement dans toutes ses étapes et d'approuver les résultats des travaux des comités techniques, notamment le questionnaire du recensement. La commission nationale veille également à assurer les conditions favorables pour la réalisation du treizième recensement général de la population et de l'habitat, ainsi que la coordination, le soutien logistique et l'organisation des campagnes d'information et de sensibilisation y afférentes.

Art. 5 - La commission nationale du treizième recensement général de la population et de l'habitat est présidée par le ministre chargé de l'économie et de la planification ou son représentant et elle est composée des membres suivants :

- Le Directeur Général de l'Institut National de la Statistique,
- Le Président du Conseil National de la Statistique,
- Un représentant de la Présidence du Gouvernement,
- Deux (2) représentants du ministère de l'Intérieur,
- Deux (2) représentants du ministère chargé de l'Economie et de la Planification,
- Le Directeur Général de l'Habitat au ministère chargé de l'Équipement et de l'Habitat,
- Un représentant des autres ministères qui ne sont pas représentés par des membres en leur qualité,
- Un représentant de la Banque Centrale de Tunisie,
- Le Président-Directeur Général de l'Office de la Topographie et du Cadastre,
- Le Directeur Général du Centre National de Cartographie et de la Télédétection,
- Le Directeur Général de l'Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives,
- Le Directeur Général du Commissariat Général au Développement Régional,
- Le Directeur Général de l'Office National de la Famille et de la Population,
- Le Directeur Général de l'Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail indépendant,
- Le Directeur Général du Centre des Recherches et des Etudes Sociales,
- Le Directeur Général de l'Observatoire National de la Migration,
- Le Directeur Central des Statistiques Démographiques et Sociales à l'Institut National de la Statistique,
- Un représentant de l'Observatoire d'Information, de Formation, de Documentation et d'Etudes pour la Protection des Droits de l'Enfant,
- Un représentant de l'Observatoire National de la Jeunesse,

- Un représentant de l'Observatoire National de l'Emploi et des Qualifications,

- Quatre (4) représentants des organisations nationales et de la société civile,

- Un représentant de l'Instance Nationale de Protection des Données Personnelles,

- Quatre (4) experts dans le domaine démographique.

L'emploi fonctionnel des membres de la commission nationale ne doit être de rang inférieur à celui d'un directeur d'administration centrale ou équivalent pour les organismes publics concernés.

Le président de la commission nationale du recensement peut inviter toute personne dont la participation est jugée utile aux travaux de la commission.

Art. 6 - Le secrétariat de la commission nationale du treizième recensement général de la population et de l'habitat est confié à l'Institut National de la statistique.

Art. 7 - Les membres de la commission nationale du treizième recensement général de la population et de l'habitat sont désignés par décision du ministre chargé de l'économie et de la planification sur proposition des ministères et structures concernés, à l'exception des membres désignés par leur qualité.

Les membres représentant les organisations nationales, société civile et les experts en démographie sont proposés par le directeur général de l'institut national de la statistique.

Art. 8 - Sont issus de la commission nationale du treizième recensement général de la population et de l'habitat des comités techniques consultatifs composés de représentants des ministères et structures concernés par les questions de la population et de l'habitat, afin d'examiner le contenu du questionnaire du recensement de la population et de l'habitat et les questions transmises par la commission nationale.

Art. 9 - Est créé au niveau de chaque gouvernorat une commission régionale du treizième recensement général de la population et de l'habitat, ayant pour mission de suivre les opérations du recensement dans chaque gouvernorat et d'assurer les conditions appropriées à sa réalisation et d'organiser les campagnes d'information et de sensibilisation.

Art. 10 - La commission régionale du treizième recensement général de la population et de l'habitat est présidée par le gouverneur et se compose des membres suivants :

- Les délégués du gouvernorat concerné,
- Un représentant du ministère de la défense nationale,
- Le directeur du district de la sûreté nationale au niveau régional,
- Un représentant de l'Institut national de la statistique au niveau du gouvernorat,
- Le directeur régional de développement au niveau du gouvernorat,
- Représentants des autres ministères de la région ainsi que les membres représentés des ministères en leur qualité,
- Quatre (4) représentants de la société civile.

Le président de la commission régionale peut inviter toute personne dont la participation est jugée utile aux travaux de la commission.

Art. 11 - Les membres de la commission régionale du treizième recensement général de la population et de l'habitat sont désignés par décision du ministre chargé de l'économie et de la planification sur proposition des ministères et structures concernés, à l'exception des membres désignés par leur qualité.

Les membres représentant la société civile sont proposés par le gouverneur de la région.

Art. 12 - Le secrétariat de la commission régionale du treizième recensement général de la population et de l'habitat est confié au représentant de l'institut national de la statistique au niveau de chaque gouvernorat.

Art. 13 - Chaque commission nationale et chaque commission régionale du treizième recensement général de la population et de l'habitat se réunit sur convocation de son président une fois tous les deux mois au moins, et chaque fois que de besoin, selon un ordre du jour transmis à ses membres cinq (5) jours au moins avant la date de la réunion, accompagné des dossiers et des documents objet de délibérations.

La commission nationale et la commission régionale du treizième recensement général de la population et de l'habitat ne peuvent se réunir qu'en présence de la moitié de leurs membres au moins.

Art. 14 - Si le quorum n'est pas atteint, la commission nationale ou la commission régionale est convoquée pour une deuxième réunion dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de la première réunion. La deuxième réunion de la commission est considérée comme légale quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 15 - La commission nationale et la commission régionale du treizième recensement général de la population et de l'habitat prennent leurs décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix celle du président est prépondérante.

Les délibérations et les décisions de la commission nationale et de la commission régionale sont consignés dans un procès-verbal et signé par le Président de la commission concernée et deux membres.

Art. 16 - Le treizième recensement général de la population et de l'habitat sera réalisé en deux phases : La première dite phase de pré-dénombrement, débute au deuxième trimestre 2024 et la phase de dénombrement effective se déroule au cours du dernier trimestre 2024.

Art. 17 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 4 avril 2024.

Pour Contresigning
Le Chef du Gouvernement
Ahmed Hachani

Le ministre de l'économie et
de la planification
Feryel Ouerghi épouse
Sebai

Le Président de la
République
Kaïs Saïed

Décret n° 2024-184 du 5 avril 2024, relatif à la création de l'Office de développement du sud et du Sahara et la fixation de son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 94-83 du 18 juillet 1994 portant création de l'Office de développement du sud,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu le code des sociétés commerciales, tel que promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration du climat de l'investissement,

Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,

Vu le décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre, tel que modifié par le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d'Etat relevant de la Présidence du Gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2007-2560 du 23 octobre 2007,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissement et des entreprises publiques et des sociétés à majorité publique,

Vu le décret Présidentiel n° 2022-303 du 29 mars 2022, fixant les principes relatifs au choix, à l'évaluation des performances des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants et à leur révocation,

Vu le décret n° 2023-589 du 21 septembre 2023, relatif à la détermination du territoire des districts de la République tunisienne et les gouvernorats qui relèvent de chaque district,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-146 du 12 mars 2024, chargeant le ministre de l'Équipement et de l'habitat à titre temporaire de diriger le ministère des transports,

Vu le décret n° 2024-147 du 12 mars 2024, chargeant ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique à titre temporaire de diriger le ministère des affaires culturelles,

Vu le décret n° 2024-177 du 1^{er} avril 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Il est créé un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière et considéré comme entreprise publique, dénommé « Office de développement du sud et du Sahara » ci-après désigné « l'Office ».

L'Office est régi par la législation commerciale à moins qu'elle ne soit contraire à la législation relative aux participations, entreprises et établissements publics.

Il est soumis à la tutelle du ministère chargé de l'économie et de la planification. Son siège est fixé à la ville de Tozeur. Il peut se doter de filiales aux restes des gouvernorats relevant des quatrième et cinquième districts, créées par décision du président-directeur général après approbation du conseil d'administration.

Art. 2 - L'Office a pour mission de réaliser des projets de développement et de mise en valeur de certaines zones du sud tunisien notamment les zones désertiques relevant des quatrième et cinquième districts, et ce, en collaboration avec les collectivités publiques, les services extérieurs des ministères et les entreprises et établissements publics intéressés.

L'Office est chargé en général de la réalisation de toute mission qui lui est confiée par l'Etat dans le cadre de ses attributions. Les projets de développement et de mise en valeur comprennent notamment les secteurs suivants :

- Promouvoir les oasis, les cultures biologiques et valoriser le couvert végétal saharien et l'élevage, notamment les camélidés.

- Promouvoir les énergies alternatives et renouvelables, notamment l'énergie solaire et photovoltaïque ainsi que la géothermie.

- Développer des industries basées sur les substances locales, notamment l'industrie du verre moyennant la valorisation du sable du Sahara et des industries du gypse.

- Promouvoir des projets de tourisme alternatif, notamment le tourisme saharien, ainsi la création de nouvelles zones touristiques à même de contribuer à la valorisation du potentiel naturel, civilisationnel et patrimonial des zones en cause.

- Développer les espaces de commerce notamment dans les zones frontalières et promouvoir les projets de commerce basés sur les produits de terroir,

- Développement de projets d'industrie pharmaceutique et l'exploitation des eaux minérales.

Art. 3 - L'Office est chargé pour chaque projet notamment de :

- La collecte de renseignements nécessaires, l'élaboration des études, la proposition de toutes les mesures et actions nécessaires à la réalisation de ses missions, tout en assurant leur suivi et l'évaluation de leurs résultats en coordination avec l'Office du développement du sud,

- L'élaboration du programme général afférent à l'exécution du projet et des programmes annuels d'action,

- La gestion des fonds dédiés pour chacun des projets,

- Veiller à l'exécution de toutes les composantes de chaque projet et son évaluation.

L'Office peut créer une unité spécifique à chaque projet chargée de superviser les différentes étapes de sa réalisation, et ce, par décision du président-directeur général après approbation du conseil d'administration.

Chapitre II

L'organisation administrative

Art. 4 - L'Office est dirigé par un conseil d'administration présidé par un président-directeur général nommé par décret.

Le président-directeur général est rémunéré conformément à la réglementation en vigueur.

Le conseil d'administration délègue au président-directeur général les attributions nécessaires lui permettant de diriger l'Office conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Cette délégation ne peut avoir pour objet les attributions exclusives du conseil d'administration.

Art. 5 - Le personnel de l'Office est régi par les dispositions de la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat.

Art. 6 - L'organigramme de l'Office, les conditions de nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus et les modalités de leur approbation sont fixées par décret.

Section première - Conseil d'administration

Art. 7 - Le conseil d'administration qui est présidé par le président-directeur général est composé des membres suivants :

- Un représentant de la Présidence du Gouvernement,

- Un représentant du ministère de la défense nationale,
- Un représentant du ministère chargé des finances,
- Un représentant du ministère chargé de l'économie et de la planification,
- Un représentant du ministère chargé de l'industrie, des mines et de l'énergie,
- Un représentant du ministère chargé de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
- Un représentant du ministère chargé de l'équipement et de l'habitat,
- Un représentant du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
- Un représentant du ministère chargé de l'environnement,
- Un représentant du ministère chargé du tourisme,
- Un représentant du ministère chargé de la santé,
- Le directeur général de l'Office de développement du sud.

Le Président du conseil d'administration peut convoquer toute personne dont la présence est jugée utile.

Les membres du conseil d'administration sont nommés et il est mis fin à leur fonction conformément à la législation en vigueur.

Art. 8 - Le conseil d'administration exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. A cet effet, il est chargé notamment de :

- définir la politique générale de l'Office dans les domaines technique, commercial et financier et assurer le suivi de son exécution,
- Arrêter les états financiers dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de clôture de l'exercice,
- Arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement, et ce, au plus tard fin août de chaque année et assurer le suivi de leur exécution.

- Arrêter les contrats programmes au plus tard fin octobre de la première année de la période d'exécution du plan de développement et assurer le suivi de leur exécution.

- Approuver dans le cadre des textes en vigueur, les marchés passés par l'Office ainsi que leur règlement définitif,

- Proposer l'organisation des services de l'Office, et le cas échéant, le statut particulier et le régime de rémunération de son personnel,

- Approuver le rapport annuel d'activité de l'Office de l'année écoulée,

- Examiner les emprunts à contracter par l'Office,

- Désigner un réviseur des comptes conformément à l'article premier du décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987 susvisé.

Le conseil d'administration ne peut en aucun cas déléguer les attributions précitées.

Art. 9 - Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et chaque fois que de besoin, pour délibérer sur les questions inscrites à un ordre du jour. Celui-ci est communiqué dix jours au moins avant la réunion du conseil, accompagné de tous les documents, à tous les membres du conseil d'administration, au contrôleur d'Etat et au ministère chargé de l'économie et de la planification.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions qui seront examinées au cours de la réunion du conseil d'administration. Le conseil d'administration ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour communiqué à cet effet.

Le contrôleur d'Etat assiste aux réunions du conseil en qualité d'observateur, sans droit au vote. Il émet son avis et peut, le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions se rapportant au respect des lois et règlements régissant l'Office, ainsi que toutes les questions ayant un impact financier sur l'entreprise. Les avis et les réserves du contrôleur d'Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion.

Le membre du conseil d'administration ne peut déléguer ses attributions à personne d'autre que les membres du conseil. Il ne peut, également, s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation sauf en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an au maximum. Dans ce cas, le président du conseil d'administration doit en informer le ministère de tutelle sectorielle dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.

En cas d'absence du président-directeur général, le conseil d'administration est présidé par un administrateur désigné, à cet effet, par le conseil.

Art. 10 - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut de quorum lors de la première réunion, une deuxième réunion est tenue dans les quinze jours qui suivent la date de la première réunion, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil d'administration est prépondérante.

Art. 11 - Sont inscrites obligatoirement en tant que points permanents de l'ordre du jour du conseil d'administration de l'Office, les questions suivantes :

- Le suivi de l'exécution des décisions précédentes du conseil d'administration,
- Le suivi du fonctionnement de l'Office, de l'évolution de sa situation et de l'avancement de l'exécution de son budget, et ce, à travers un tableau de bord élaboré par la direction générale de l'Office,
- Le suivi de l'exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par la direction générale dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l'objet d'un différend ou dans les dossiers de règlement définitif n'ont pas été approuvés. Le second porte sur les marchés conclus dans conformément au décret régissant les marchés publics,
- Les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le rapport du réviseur des comptes et des rapports des organes de l'audit interne et du contrôle externe.

Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au contrôleur d'Etat et qui comprend notamment les points suivants, et ce, avant leur exécution:

- Les nominations aux emplois fonctionnels à attribuer,
- Les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature, à décider et octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- Le programme annuel de recrutement et un rapport périodique concernant les étapes de son exécution,

- Le programme de placement des excédents des fonds et leurs conditions.

Les membres du conseil d'administration peuvent, dans le cadre de l'exercice de leur mission, demander la communication de tous les documents nécessaires.

Art. 12 - Le secrétariat du conseil est confié à un cadre de l'Office désigné par le président-directeur général, qui lui confie l'élaboration des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration qui sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social de l'Office et co-signé par le président du conseil et un autre membre du conseil.

Le président du conseil et au moins, deux de ses membres, signent des copies ou des extraits des procès-verbaux pour être opposables aux tiers.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration doivent être établis dans les dix jours qui suivent la tenue du conseil.

Il est également impératif de mentionner, dans les procès-verbaux, le titre provisoire des décisions qui requièrent une approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les procès-verbaux des réunions ne revêtent un caractère définitif qu'après leur approbation par le ministère chargé de l'économie et de la planification dans les délais prévus par la réglementation en vigueur. En cas de réserves, la décision ou les décisions en cause sont retirées du procès-verbal et sont soumises de nouveau aux délibérations du conseil au cours de réunions ultérieures.

Section 2 - Le président-directeur général

Art. 13 - Le président-directeur général de l'Office est chargé de l'établissement de l'ordre du jour du conseil d'administration et de la mise en œuvre de ses décisions et propositions. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'Office, et d'une manière générale, exerce toutes les attributions qui lui sont régulièrement déléguées par le conseil d'administration.

Le président-directeur général est le représentant légal de l'Office. Il a autorité sur l'ensemble du personnel conformément au statut particulier du personnel de l'Office et à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le président-directeur général peut déléguer sa signature ou une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité dans la limite des attributions qui leur sont confiées conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Chapitre III

L'organisation financière

Art. 14 - Le conseil d'administration arrête chaque année conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et les schémas des financements y afférents. Les budgets font ressortir les prévisions des recettes et des dépenses suivantes :

1- Le budget de fonctionnement de l'Office comprend les recettes et les dépenses suivantes :

A) Les ressources :

- Les dotations accordés par l'Etat,
- Les revenus provenant de l'exercice de ses fonctions régulières et les produits de ses propriétés,
- Les dons, subventions et legs qu'il peut en bénéficier en vertu de la législation et la réglementation en vigueur,
- Les emprunts,
- Les autres ressources pouvant être attribuées à l'Office conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

B) Les dépenses :

- Les dépenses de fonctionnement et d'exploitation de l'Office,
- Les dépenses nécessaires pour l'exécution des missions dévolues à l'Office,
- Les charges d'amortissement de ses biens meubles et immeubles,
- Toutes autres charges et dépenses d'exploitation.

2- Le budget d'investissement de l'Office comprend les recettes et les dépenses suivantes :

A) Les ressources :

- Les bénéfices, le cas échéant,
- Les subventions d'équipements, dotations et avances accordées par l'Etat,
- Les produits de la vente de ses biens meubles et immeubles.

Les emprunts,

- Les recettes et les contributions diverses.

B) Les dépenses :

- Les frais de l'équipement et l'entretien des immeubles et autres biens appartenant à l'Office,
- Le remboursement des emprunts contractés et les dépenses d'amortissement de la valeur des biens meubles et immeubles de l'Office,
- Les charges des études et de la promotion de l'investissement,
- Toute dépense rentrant dans le cadre des projets d'investissement à réaliser,

- financement des participations,

- L'acquittement des dettes.

Le conseil d'administration ne peut procéder à la conclusion de contrats de prêts assortis d'hypothèque ou à l'émission d'emprunts obligataires qu'après obtention d'une autorisation préalable du ministère chargé de l'économie et de la planification.

Art. 15 - La comptabilité de l'Office est tenue conformément à la législation comptable en vigueur. L'exercice comptable commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Chapitre IV

Tutelle de l'Etat

Art. 16 - La tutelle sur l'Office consiste en l'exercice par l'Etat, par l'intermédiaire du ministère chargé de l'économie et de la planification des attributions suivantes :

- Le suivi des opérations de gestion et de fonctionnement de l'Office en ce qui concerne leur conformité à la législation et à la réglementation en vigueur, aux orientations générales de l'Etat et aux principes et règles de la bonne gouvernance,

- L'approbation des contrats-programmes et des programmes de travail et le suivi de leur exécution,

- L'approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,

- L'approbation des états financiers,

- L'approbation des délibérations du conseil d'administration,

- L'approbation de la loi-cadre, le programme de recrutement et les modalités de son exécution, et ce, par arrêté pris à cet effet,

- L'approbation du programme de recrutement et le suivi de son exécution,

- L'approbation des conventions d'arbitrage et des clauses d'arbitrage et des transactions réglant les différents litiges conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

- les systèmes de la productivité.

En outre, le ministère chargé de l'économie et de la planification assure l'examen des questions suivantes :

- Le statut particulier des agents de l'Office,

- Le tableau de classification des emplois,

- Le régime de rémunération,

- L'organigramme,

- Les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,

- Les augmentations salariales,
- Le classement de l'Office.

Le ministère chargé de l'économie et de la planification transmet ces documents à la Présidence du Gouvernement pour examen préalable avant son approbation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 17 - L'Office communique au ministère chargé de l'économie et de la planification, pour approbation ou suivi, selon le cas, les documents suivants :

- Les contrats-programmes, les programmes de travail et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- Les rapports de certification légale des comptes et les rapports de contrôle interne,
- Les rapports annuels d'activité,
- Les procès-verbaux du conseil d'administration,
- Les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois,
- Des données spécifiques fixées par décision du ministre chargé de l'économie et de la planification.

Ces documents sont transmis dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de leur établissement.

Art. 18 - L'Office communique à la Présidence du Gouvernement et le ministère chargé des finances les documents suivants :

- Les contrats-programmes et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement, et ce, dans un délai de trois mois de la date de leur arrêt par le conseil d'administration et après leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais impartis,
- Les rapports du réviseur des comptes ainsi que les états financiers dans un délai de 15 jours au maximum de la date d'approbation de ces états financiers conformément à la réglementation en vigueur,
- Les états de la situation de liquidité à la fin de chaque mois dans un délai de 15 jours au maximum du mois suivant.

Art. 19 - L'Office communique, à travers le ministère de tutelle sectorielle, à la Présidence du Gouvernement des informations périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et la fin du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année suivante pour les informations annuelles, à l'exclusion des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais de leur approbation.

Ces données comprennent obligatoirement les éléments essentiels suivants :

- Les données mensuelles : l'état de liquidité, l'effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative,
- Les données semestrielles : l'endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels,
- Les données annuelles : les indicateurs d'activité (les revenus, les charges d'exploitation et les résultats d'exploitation), les tableaux des emplois et ressources, les tableaux d'investissements, le portefeuille, l'effectif par situation administrative, les recrutements et les départs d'agents par situation administrative, la masse salariale, le budget du fonds social et ses emplois et le bilan social.

Art. 20 - Il est désigné auprès de l'Office un contrôleur d'Etat et un commissaire aux comptes qui exercent leurs fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le contrôleur d'Etat est régulièrement convoqué aux réunions du conseil d'administration et participe aux délibérations avec avis consultatif et sans droit de vote sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Art. 21 - L'Office est exempté de l'application des dispositions de l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, susvisée.

Art. 22 - L'Etat transfère au profit de l'Office les biens immobiliers, mobiliers et matériels appartenant au domaine privé de l'Etat nécessaires à l'exercice de ses missions. Cette attribution est faite conformément à la réglementation en vigueur.

Un inventaire des revenus désignés au premier alinéa du présent article et une évaluation de leur valeur sont arrêtés par une commission dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des domaines de l'Etat et du ministre de tutelle sectorielle.

Art. 23 - En cas de dissolution de l'Office son patrimoine et ses engagements feront retour à l'Etat.

Art. 24 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2024.

*Pour Contresigning
Le Chef du Gouvernement*

Ahmed Hachani

*Le ministre de l'économie et
de la planification*

**Feryel Ouerghi épouse
Sebai**

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

*Le Président de la
République*

Kaïs Saïed

Par décret n° 2024-185 du 4 avril 2024.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Moez Mahdi Mahmoudi en qualité de chargé de mission au cabinet de la ministre de l'économie et de la planification à compter du 1^{er} avril 2023.

Par décret n° 2024-186 du 4 avril 2024.

Monsieur Amir Elmeddeb et déchargé des fonctions de chargé de mission au cabinet de la ministre de l'économie et de la planification à compter du 1^{er} mars 2022.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 22 mars 2024.

Monsieur Houssein Tbeibi, psychologue principal, est chargé des fonctions de directeur de la prévention, de la protection et de l'intégration sociale, à la direction générale de la prévention et de l'intégration sociale, au comité général de la promotion sociale, au ministère des affaires sociales, à compter du 27 février 2024.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 22 mars 2024.

Monsieur Zouhaier Jlassi, psychologue principal, est chargé des fonctions de directeur de centre de protection sociale et éducatif "ESSENED" de Sidi Thabet ».

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 22 mars 2024.

Monsieur Thamer Toukebri, travailleur social conseiller, est chargé des fonctions de directeur de suivi des établissements de protection des personnes handicapées, à la direction générale de la promotion des personnes handicapées, au comité général de la promotion sociale, au ministère des affaires sociales.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 19 mars 2024.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est accordée à Madame Leila Mechergui épouse El Maalaoui, travailleur social conseiller et chef de l'unité locale de la promotion sociale de Menzel Bourguiba, à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales de Bizerte.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 19 mars 2024.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est accordée à Madame Hayet Khaterchi épouse Riahi, travailleur social conseiller et chef de l'unité locale de la promotion sociale de Jdaïda, à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales de la Manouba.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 22 mars 2024.

Mademoiselle Imen Testouri, travailleur social conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur du suivi des activités des établissements de la protection sociale et des centres de défense et d'intégration sociales, à la direction du suivi des établissements de la protection sociale et des centres de défense et d'intégration sociales, à la direction générale de la prévention et de l'intégration sociale, au comité général de la promotion sociale au ministère des affaires sociales.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 22 mars 2024.

Madame Hedia Ben Abderrahman épouse Maghraoui, technicien principal, est chargée des fonctions de sous-directeur du système informatique et des bases des données, à la direction des études et de développement du système informatique, à la direction générale des technologies des informations et des communications au ministère des affaires sociales.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 19 mars 2024.

Madame Soulef Abidi, travailleur social principal, est chargée des fonctions de chef de l'unité locale de la promotion sociale de Tajerouine, à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales du Kef.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 19 mars 2024.

Madame Mounira Massoudi épouse Saihi, travailleur social principal, est chargée des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au centre de défense et d'intégration sociales de Jendouba.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 19 mars 2024.

Madame Afef Karaani épouse Rhimi, travailleur social conseiller, est chargée des fonctions de chef de l'unité locale de la promotion sociale de Grombalia, à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales de Nabeul.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 19 mars 2024.

Monsieur Samir Boubaker, travailleur social principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'encadrement et de l'insertion au centre de défense et d'intégration sociales de Gafsa.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 22 mars 2024.

Madame Leila Ezzahrouni épouse Tabaybi, psychologue, est chargée des fonctions de chef de service de la prévention et de la protection sociale des personnes handicapées, à la sous-direction de la prévention, de la protection et de la réhabilitation des personnes handicapées, à la direction de la prévention et de la protection, de réhabilitation et d'insertion des personnes handicapées, à la direction générale de la promotion des personnes handicapées, au comité général de la promotion sociale au ministère des affaires sociales.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 22 mars 2024.

Madame Mahbouba Lajnef, travailleur social principal, est chargée des fonctions de chef de service du soutien des entreprises à la sous-direction du soutien des entreprises et de la protection des travailleurs à la direction de soutien des entreprises et de la protection des travailleurs à la direction générale de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 1^{er} avril 2024.

Les personnes suivantes sont désignées membres du conseil consultatif de « l'unité de vie pour l'hébergement des personnes handicapées à Kairouan » pour une période de trois ans renouvelable :

- Madame Laila Yaakoubi : directrice de l'unité de vie : présidente du conseil,
- Monsieur Rachid Al Romdhani: représentant du ministère de l'intérieur, membre
- Madame Fatma Al Methamem: représentante du ministère de la justice, membre
- Madame Soumaya Trabelsi: représentante du ministère des affaires sociales, membre
- Madame Asma Al Amri : représentante du ministère de la santé, membre
- Monsieur Sabri Behibeh : délégué de la protection de l'enfance de Kairouan, membre
- Madame Thouraya Romdhani : représentante de l'Union tunisienne d'aide aux insuffisants mentaux, section de Kairouan, membre
- Madame Nour Al Houda Harbi : représentante de l'association générale des insuffisants moteurs, section de Kairouan, membre.

Par arrêté de la ministre de l'industrie des mines et de l'énergie du 28 mars 2024.

Monsieur Hamda Aloui est nommé administrateur représentant le ministère de l'environnement au conseil d'administration du groupe chimique Tunisien, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Zmerli.

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé du 1^{er} avril 2024, fixant la composition et les attributions des collèges de spécialités en médecine.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre de la santé,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin et de médecin-dentiste, telle que complétée par la loi n° 2018-43 du 11 juillet 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-230 du 8 mars 2018, fixant le statut particulier des internes en médecine et des résidents en médecine,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-341 du 10 avril 2019, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes des études médicales, et notamment son article 21,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication et du ministre de la santé du 1^{er} août 2014, fixant la composition et les attributions des collèges de spécialités en médecine.

Arrêtent:

Article premier - Les collèges de spécialités en médecine prévus par le décret gouvernemental n° 2019-341 du 10 avril 2019, susvisé, sont des instances scientifiques consultatives auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé ayant pour missions de proposer le contenu et les modalités de la formation dispensée dans le cadre du résidanat en médecine pour chaque spécialité médicale, de procéder à l'évaluation du niveau scientifique et professionnel des résidents en médecine et d'émettre des avis et des recommandations aux ministres respectifs sur toutes les questions relatives aux spécialités médicales.

A ce titre, ils sont chargés notamment de :

- proposer le programme et les modalités de l'examen de spécialité en médecine,

- proposer l'affectation des résidents compte tenu des postes ouverts par décision conjointe du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et du ministre de la santé.

Art. 2 - Le collège de chaque spécialité en médecine est constitué par l'ensemble des professeurs, des maîtres de conférences agrégés et des assistants hospitalo-universitaires en médecine de la spécialité médicale concernée.

Toutefois, des spécialités médicales complémentaires ou apparentées peuvent être regroupées dans un seul collège.

Toute création ou suppression d'un collège de spécialité en médecine est prise par décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé, sur proposition du bureau national des spécialités médicales.

Art. 3 - Le collège de chaque spécialité en médecine est représenté par un bureau du collège de la spécialité concernée. Le bureau du collège de chaque spécialité est composé d'un professeur ou d'un maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire de la spécialité concernée de chaque faculté de médecine.

Toutefois, au cas où le collège regroupe deux (2) ou plusieurs spécialités médicales, le bureau dudit collège sera composé à raison d'un professeur ou maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine de chaque faculté de médecine et de chaque spécialité.

Art. 4 - Les membres du bureau de chaque collège sont élus pour une période de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.

Chaque membre est élu par l'ensemble des professeurs, des maîtres de conférences agrégés et des assistants hospitalo-universitaires de la spécialité ou des spécialités concernées relevant de la faculté de médecine dont ledit membre est rattaché.

Le président du bureau de chaque collège de spécialité est élu par les membres dudit bureau et parmi eux.

Le président et les membres du bureau de chaque collège sont nommés par décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé.

Art. 5 - Nonobstant les attributions prévues à l'article premier du présent arrêté, le bureau de chaque collège de spécialité ou des spécialités est chargé notamment de :

- programmer les réunions du collège concerné,
- fixer, en concertation avec les membres du collège concerné, le contenu et les modalités de la formation de résidanat en médecine en tenant compte du profil de compétences pour chaque spécialité médicale,
- émettre un avis sur le nombre de résidents à former et contribuer au suivi de la démographie médicale,
- fixer, en concertation avec les membres du collège concerné, le contenu et les modalités de l'évaluation du niveau scientifique et professionnel des résidents en médecine,
- participer au suivi, à l'évaluation et à la validation de la formation subie par les résidents en médecine,
- fixer, en concertation avec les membres du collège concerné, les critères scientifiques pour l'octroi des stages à l'étranger,
- l'évaluation des stages à l'étranger et le contrôle de leur validation effective,
- l'amélioration de la qualité de l'enseignement de la médecine spécialisée,
- l'organisation des séminaires et des colloques ayant trait avec la spécialité ou les spécialités du collège concerné.

Le bureau de chaque collège doit informer, en temps utile, le bureau national des spécialités médicales de toute activité à entreprendre et lui transmettre les procès verbaux de ses réunions ainsi que les rapports sur toutes les activités effectuées par ledit bureau.

Art. 6 - Le bureau de chaque collège de spécialité ou des spécialités se réunit, sur convocation de son président, toutes les fois que cela est nécessaire.

Il ne peut se réunir valablement qu'en présence des deux tiers de ses membres au moins. Si ce quorum n'est pas atteint, le bureau se réunit valablement après une deuxième convocation quelque soit le nombre des membres présents. Le président du bureau du collège de chaque spécialité établit l'ordre du jour de ses réunions.

Le président du bureau peut adjoindre à ses travaux toute personne ayant une compétence particulière pour la question mise à l'étude.

Les travaux du bureau sont consignés dans des procès verbaux signés par les membres qui ont participé à la réunion. Une copie du procès-verbal de chaque réunion est adressée, dans un délai maximum de vingt (20) jours suivant la date de la réunion, à tous les membres du bureau.

Art. 7 - Est créé un bureau national des spécialités médicales composé par sept (7) présidents de bureaux de collèges de spécialités en médecine élus par tous les présidents des bureaux des collèges de spécialités en médecine.

Les membres du bureau national des spécialités médicales sont élus pour une période de trois ans, renouvelable une seule fois.

Le président du bureau national des spécialités médicales est élu par les membres dudit bureau et parmi eux.

Le président et les membres du bureau national des spécialités médicales sont nommés par décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé.

Art. 8 - Les modalités d'élection des membres des bureaux des collèges de spécialités en médecine ainsi que les membres du bureau national des spécialités médicales sont fixées par décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé.

Art. 9 - Le bureau national des spécialités médicales est chargé de la coordination des activités des bureaux des collèges de spécialités en médecine et notamment en ce qui concerne :

- la collaboration avec les ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé afin de participer à la prise de décisions concernant les questions ayant trait aux spécialités médicales,

- la promotion de l'enseignement post-universitaire des spécialités médicales et du développement professionnel continu, en collaboration avec les instances nationales et internationales compétentes,

- la collaboration dans les domaines de l'enseignement et de la formation médicale, avec les institutions universitaires, les instances ordinales, scientifiques et médicales nationales et étrangères.

Art. 10 - Le bureau national des spécialités médicales se réunit, au moins, une fois par trimestre sur convocation de son président et toutes les fois que cela est nécessaire. Il ne peut se réunir valablement qu'en présence de cinq (5) de ses membres, au moins. Si ce quorum n'est pas atteint, le bureau national se réunit valablement après une deuxième convocation en présence de la majorité de ses membres.

Le président du bureau national fixe l'ordre de jour de ses réunions.

Le président du bureau national peut adjoindre à ses travaux toute personne ayant une compétence particulière pour la question mise à l'étude.

Le bureau national émet son avis sur la question mise à l'étude, à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 11 - Les travaux du bureau sont consignés dans des procès verbaux signés par les membres qui ont participé à la réunion.

Une copie du procès-verbal de chaque réunion est adressée, dans un délai maximum de vingt (20) jours suivant la date de la réunion, à tous les membres du bureau national des spécialités médicales et, dans un délai d'un mois à tous les membres des bureaux des collèges de spécialités en médecine.

Art. 12 - Les collèges de spécialités en médecine sont fixés ainsi qu'il suit:

- 1- le collège des spécialités des maladies infectieuses, de biologie médicale- option microbiologie et parasitologie,

- 2- le collège de spécialité de biologie médicale- option hématologie biologique,

- 3- le collège de spécialité de biologie médicale- option immunologie,

- 4- le collège de spécialité de biologie médicale- option biochimie,

- 5- le collège des spécialités d'anesthésie réanimation,

- 6- le collège des spécialités de carcinologie médicale, de radiothérapie carcinologique et de chirurgie carcinologique,

- 7- le collège des spécialités de nutrition et de maladies nutritionnelles,

- 8- le collège de spécialité d'endocrinologie

- 9- le collège de spécialité d'hématologie clinique,

- 10- le collège des spécialités de pneumologie et de chirurgie thoracique,

- 11- le collège des spécialités de cardiologie, de chirurgie cardiovasculaire et de chirurgie vasculaire périphérique,

- 12- le collège de spécialité de neurologie,

- 13- le collège de spécialité de chirurgie neurologique,

- 14- le collège de spécialités de rhumatologie,

- 15- le collège des spécialités de médecine physique, rééducation et réadaptation fonctionnelle,

- 16- le collège de spécialité de chirurgie orthopédique et traumatologique,

- 17- le collège de spécialité de chirurgie plastique, réparatrice et esthétique,

- 18 - le collège de spécialité de gastro-entérologie,

- 19- le collège de spécialité de médecine interne,

- 20- le collège de spécialité de réanimation médicale,

- 21 - le collège des spécialités de pédiatrie et de néonatalogie,

- 22 - le collège de spécialité de génétique,

- 23- le collège des spécialités de psychiatrie et de pédopsychiatrie,

- 24- le collège des spécialités d'imagerie médicale et de biophysique et médecine nucléaire,

- 25- le collège de spécialité d'anatomie et cytologie pathologique,

- 26- le collège de spécialité de dermatologie,

- 27- le collège de spécialité de médecine légale,

- 28- le collège de spécialité de médecine du travail,

- 29- le collège de spécialité de médecine préventive et communautaire,

- 30- le collège de spécialité de chirurgie générale,

- 31- le collège de spécialité d'ophtalmologie,

- 32- le collège de spécialité de chirurgie urologique,
- 33- le collège de spécialité de néphrologie,
- 34- le collège de spécialité d'oto-rhino-laryngologie,
- 35- le collège de spécialité de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale,
- 36- le collège de spécialité de gynécologie - obstétrique,
- 37 - le collège de spécialité de physiologie et exploration fonctionnelle,
- 38- le collège de spécialité de pharmacologie,
- 39- le collège de spécialité de chirurgie pédiatrique,
- 40- le collège de spécialité d'anatomie,
- 41- le collège de spécialité d'histo embryologie,
- 42- le collège de spécialité de médecine d'urgence,
- 43- le collège de spécialité de médecine de famille,
- 44- le collège des spécialités techniques medico-militaires.

Art. 13 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du 1^{er} août 2014, susvisé.

Art. 14 - Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 1^{er} avril 2024.

Le ministre de la santé

Ali Mrabet

*Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique*

Moncef Boukthir

Vu

Le Chef du Gouvernement

Ahmed Hachani

Arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 4 avril 2024, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax au titre de l'année 2024.

Le ministre de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, tel que modifiée par le décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,

Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, fixant le statut particulier du corps des médecins hospitalo-universitaires, tel que complété par le décret n° 2009-3353 du 9 novembre 2009,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique du 12 août 2009, portant organisation du concours sur épreuves pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine tel que modifié et complété par l'arrêté du 24 avril 2023.

Sur proposition du ministre de la défense nationale.

Arrêtent :

Article premier - Un concours sur épreuves est ouvert aux facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax le 7 mai 2024 et jours suivants, pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax, dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé.

Art. 2 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Tunis, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après:

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE	6 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Zaghouan et un poste pour les besoins de l'hôpital de Kef
CHIRURGIE GENRALE	16 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Nabeul et un poste pour les besoins de l'hôpital de Bizerte et un poste pour les besoins de l'hôpital de Menzel Bourguiba et un poste pour les besoins de l'hôpital de Beja et un poste pour les besoins de l'hôpital de Kef et un poste pour les besoins de l'hôpital de Zaghouan et un poste pour les besoins de l'hôpital de Siliana et un poste pour les besoins de l'hôpital des Forces de Sécurité Intérieure de la Marsa
CHIRURGIE PEDIATRIQUE	3 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Menzel Bourguiba
CHIRURGIE VASCULAIRE PERIPHERIQUE	1 Poste
CHIRURGIE CARDIO VASCULAIRE	1 Poste
CHIRURGIE PLASTIQUE REPARATRICE ET ESTHETIQUE	1 Poste
CHIRURGIE CARCINOLOGIQUE	2 Postes
CHIRURGIE UROLOGIQUE	2 Postes
MEDECINE D'URGENCE	10 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Bizerte et un poste pour les besoins de l'hôpital de Nabeul et un poste pour les besoins de l'hôpital de Menzel Bourguiba et un poste pour les besoins de l'hôpital des Forces de Sécurité Intérieure de la Marsa
OPHTALMOLOGIE	5 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Menzel Bourguiba
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE	3 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Menzel Bourguiba
CHIRURGIE NEUROLOGIQUE	2 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Zaghouan
ANESTHESIE REANIMATION	14 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Bizerte et un poste pour les besoins de l'hôpital de Kef et un poste pour les besoins de l'hôpital de Nabeul et un poste pour les besoins de l'hôpital des Forces de Sécurité Intérieure de la Marsa
STOMATOLOGIE ET CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE	1 Poste
ANATOMIE	2 Postes
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION: BIOCHMIE)	2 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital des Forces de Sécurité Intérieure de la Marsa
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION: IMMUNOLOGIE)	1 Poste
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION: HEMATOLOGIE)	3 Postes
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION: PARASITOLOGIE)	2 Postes
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION: MICROBIOLOGIE)	1 Poste
ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUE	2 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital des Forces de Sécurité Intérieure de la Marsa
PNEUMOLOGIE	5 Postes
CARDIOLOGIE	12 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Beja et deux postes pour les besoins de l'hôpital de Nabeul et un poste pour les besoins de l'hôpital de Bizerte et un poste pour les besoins de l'hôpital de Kef et un poste pour les besoins de l'hôpital des Forces de Sécurité Intérieure de la Marsa
NEUROLOGIE	2 Postes
RHUMATOLOGIE	2 Postes

GASTRO-ENTEROLOGIE	5 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Beja et un poste pour les besoins de l'hôpital des Forces de Sécurité Intérieure de la Marsa
RADIOTHERAPIE CARCINOLOGIQUE	4 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Jendouba
CARCINOLOGIE MEDICALE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Nabeul
MEDECINE PHYSIQUE REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE	1 Poste pour les besoins du complexe sanitaire de Jbel ouest
ENDOCRINOLOGIE	2 Postes
DERMATOLOGIE	1 Poste
HEMATOLOGIE CLINIQUE	3 Postes
MEDECINE INTERNE	2 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Nabeul
NEPHROLOGIE	3 Postes
IMAGERIE MEDICALE	7 Postes dont deux postes pour les besoins de l'hôpital des Forces de Sécurité Intérieure de la Marsa
REANIMATION MEDICALE	6 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Zaghouan
MALADIES INFECTIEUSES	2 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Bizerte
PEDIATRIE	9 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Bizerte et un poste pour les besoins de l'hôpital de Beja
PEDIATRIE (OPTION : NEONATOLOGIE)	2 Postes
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE	10 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Bizerte et un poste pour les besoins de l'hôpital de Beja et un poste pour les besoins de l'hôpital de Nabeul et un poste pour les besoins de l'hôpital de Siliana et un poste pour les besoins de l'hôpital de Kef
MEDECINE DE TRAVAIL	4 Postes
MEDECINE LEGALE	1 Poste
MEDECINE PREVENTIVE ET COMMUNAUTAIRE	1 Poste
PSYCHIATRIE	5 Postes
PEDO-PSYCHIATRIE	2 Postes

Art. 3 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Sousse, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après:

BIOLOGIE MEDICALE (OPTION:MICROBIOLOGIE)	1 Poste
PEDIATRIE	4 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Sidi Bouzid et un poste pour les besoins de l'hôpital de Kairouan et deux postes pour les besoins de l'hôpital de Kasserine
REANIMATION MEDICALE	2 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE	6 Postes dont deux postes pour les besoins de l'hôpital de Kasserine et un poste pour les besoins de l'hôpital de Kairouan et deux postes pour les besoins de l'hôpital de Sidi Bouzid
MEDECINE PREVENTIVE ET COMMUNAUTAIRE	6 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION: PARASITOLOGIE)	1 Poste
IMAGERIE MEDICALE	2 postes
CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE	1 Poste

ANESTHESIE REANIMATION	6 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Kasserine et un poste pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE	4 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Kasserine et un poste pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
GASTRO-ENTEROLOGIE	2 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
CHIRURGIE NEUROLOGIQUE	1 Poste
ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUE	3 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION: BIOCHIMIE)	1 Poste
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION: HEMATOLOGIE)	2 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Sidi Bouzid
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION: IMMUNOLOGIE)	3 postes
CARDIOLOGIE	4 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Kasserine et un poste pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
CHIRURGIE GENERALE	1 Poste
MEDECINE DE TRAVAIL	1 Poste
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
MEDECINE LEGALE	1 Poste
MALADIES INFECTIEUSES	1 Poste
MEDECINE INTERNE	1 Poste
NEUROLOGIE	2 Postes
RADIOTHERAPIE CARCINOLOGIQUE	1 poste
PNEUMOLOGIE	2 Postes
NEPHROLOGIE	1 Poste
MEDECINE PHYSIQUE REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE	1 poste
PEDIATRIE (OPTION : NEONATOLOGIE)	1 Poste
MEDECINE D'URGENCE	1 Poste

Art. 4 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Monastir, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après:

ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUE	2 Postes pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
PHYSIOLOGIE ET EXPLORATION FONCTIONNELLE	1 Poste
PEDIATRIE	3 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital Mahdia
PEDO-PSYCHIATRIE	2 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital Mahdia
IMAGERIE MEDICALE	3 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia et un poste pour les besoins de l'hôpital de Ksar Hlel
RHUMATOLOGIE	2 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital Mahdia

ANESTHESIE REANIMATION	8 Postes dont deux postes pour les besoins de l'hôpital de Mahdia et deux postes pour les besoins de l'hôpital de Tozeur et un poste pour les besoins de l'hôpital de Kebili et un poste pour les besoins de l'hôpital de Gafsa
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE	2 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Gafsa
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION: MICROBIOLOGIE)	1 Poste
PEDIATRIE (OPTION : NEONATOLOGIE)	3 Postes dont deux postes pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
PSYCHIATRIE	3 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
MEDECINE PHYSIQUE REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE	2 postes pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE	1 Poste
CHIRURGIE PEDIATRIQUE	1 Poste
PHARMACOLOGIE	1 Poste
REANIMATION MEDICALE	4 Postes dont deux postes pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
GASTRO-ENTEROLOGIE	2 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Gafsa
CHIRURGIE GENERALE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION : IMMUNOLOGIE)	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
MEDECINE LEGALE	3 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
CARDIOLOGIE	1 Poste
OPHTALMOLOGIE	3 Postes : deux postes pour les besoins de l'hôpital de Mahdia et un poste pour les besoins de l'hôpital de Gafsa
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE	1 Poste
MEDECINE D'URGENCE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
STOMATOLOGIE ET CHIRURGIE MAXILLO FACIALE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
MEDECINE PREVENTIVE ET COMMUNAUTAIRE	1 Poste
DERMATOLOGIE	1 Poste
MEDECINE DE TRAVAIL	1 Poste
HEMATOLOGIE CLINIQUE	2 Postes
MALADIES INFECTIEUSES	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
MEDECINE INTERNE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia

Art. 5 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Sfax, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après:

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE	5 Postes dont deux postes pour les besoins de l'hôpital de Médenine et un poste pour les besoins de l'hôpital de Tataouine
ANESTHESIE REANIMATION	11 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Mahres et un poste pour les besoins de l'hôpital de Jebeniana et deux postes pour les besoins de l'hôpital de Médenine
MEDECINE PREVENTIVE ET COMMUNAUTAIRE	1 Poste
BIOPHYSIQUE ET MEDECINE NUCLEAIRE	1 Poste
MEDECINE D'URGENCE	2 Postes

CARDIOLOGIE	3 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Médenine
CHIRURGIE UROLOGIQUE	1 Poste
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION : MICROBIOLOGIE)	1 Poste
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE	1 Poste
PEDIATRIE	9 Postes dont deux postes pour les besoins de l'hôpital de Gabes et un poste pour les besoins de l'hôpital de Médenine et un poste pour les besoins de l'hôpital de Tataouine
PEDO-PSYCHIATRIE	1 Poste
HEMATOLOGIE CLINIQUE	2 Postes
CHIRURGIE GENERALE	3 Postes dont deux postes pour les besoins de l'hôpital de Médenine
OPHTALMOLOGIE	2 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Gabes
PSYCHIATRIE	2 Postes
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION : BIOCHIMIE)	1 Poste
MALADIES INFECTIEUSES	1 Poste
GASTRO-ENTEROLOGIE	1 Poste
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE	2 Postes dont un poste pour les besoins de l'hôpital de Jebeniana
HISTO-EMBRYOLOGIE	1 Poste
NEUROLOGIE	1 Poste
MEDECINE DE TRAVAIL	1 Poste
MEDECINE INTERNE	1 Poste
RADIOThERAPIE CARCINOLOGIE	1 Poste
REANIMATION MEDICALE	4 Postes : un poste pour les besoins de l'hôpital de Jebeniana et un poste pour les besoins de l'hôpital de Mahres et un poste pour les besoins de l'hôpital de Gabes et un poste pour les besoins de l'hôpital de Médenine
PNEUMOLOGIE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Gabes
ENDOCRINOLOGIE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Médenine
RHUMATOLOGIE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Médenine
CHIRURGIE THORACIQUE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Tataouine

Art. 6 - Pour les besoins des centres hospitalo-universitaires relevant du ministère de la défense nationale, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après:

CHIRURGIE UROLOGIQUE	1 Poste
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE	1 Poste
PSYCHIATRIE	1 Poste
PEDIATRIE	1 Poste
ENDOCRINOLOGIE	1 Poste
PEDO-PSYCHIATRIE	1 Poste
RHUMATOLOGIE	1 Poste
CHIRURGIE GENERALE	1 Poste
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE	2 Postes

Art. 7 - Peuvent participer au concours, les candidats exerçant tant que médecins civils recrutés auprès du ministère de la défense nationale ou appartenant au corps médical militaire et ce dans la limite des postes ouverts au profit des établissements hospitaliers relevant du ministère de la défense nationale.

Art. 8 - La clôture du registre d'inscription est fixée au 5 avril 2024.

Art. 9 - le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 4 avril 2024.

Le ministre de la santé

Ali Mrabet

*Le ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique*

Moncef Boukthir

Vu

Le Chef du Gouvernement

Ahmed Hachani

Par arrêté du ministre de la santé du 5 avril 2024.

Le docteur Mahdi Jaidane, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans la fonction de chef de service de chirurgie urologique à l'hôpital Sahloul de Sousse à compter du 26 février 2024.

Par arrêté du ministre de la santé du 25 mars 2024.

Madame Faiza Ellouze, administrateur en chef de la santé publique, est déchargée des fonctions de directeur des affaires financières et de la comptabilité à l'hôpital « la Rabta » de Tunis.

Par arrêté du ministre de la santé du 25 mars 2024.

Madame Ansar El Alili, administrateur conseiller de la santé publique, est déchargée des fonctions de chef de service de la comptabilité générale à la sous-direction de la comptabilité à la direction des affaires financières et de la comptabilité à l'hôpital « la Rabta » de Tunis.

Par arrêté du ministre de la santé du 5 avril 2024.

Les médecins dentistes principaux de la santé publique mentionnés ci-après, sont nommés dans le grade de médecin dentiste major de la santé publique à compter du 8 mars 2024 :

- Sonia Karray,
- Salsabil Safia,
- Layla Lassoued,
- Ines Salhi,
- Houda Gharbi,
- Emna Balti,
- Lamia Daiib,
- Amira Khamessi,
- Ons Ba Salah,
- Imen Hemama,
- Maha Ghrab,
- Hajer Bdiri,
- Fethi Essid.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 25 mars 2024.

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service d'administration centrale est accordée aux cadres dont les noms suivent, chargés d'emplois fonctionnels à l'office des œuvres universitaires pour le sud au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique conformément aux indications du tableau suivant:

Prénom et Nom	Grade	Emploi Fonctionnel
Khiria Issa	Administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Chef de service des œuvres universitaires à la direction régionale des œuvres universitaires de Gafsa
Dalila Haj Ali	Administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Chef de service des affaires administratives et financières à la direction régionale des œuvres universitaires de Gafsa
Hedi Dhib	Administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Chef de service des œuvres universitaires à la direction régionale des œuvres universitaires de Gabès
Lassaad Sattouri	Administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Chef de service des affaires administratives et financières à la direction régionale des œuvres universitaires de Gabès

MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Décret n° 2024-187 du 5 avril 2024, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence nationale antidopage.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier le décret-loi n° 2011-66 du 14 juillet 2011,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d'accès à l'information,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, relative à la loi organique du budget,

Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant réglementation des substances vénéneuses, tel que modifié et complété par la loi n° 2009-30 du 9 juin 2009,

Vu le code de la compatibilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l'année 2024,

Vu la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, réglementant la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier la loi n° 2001-13 du 30 janvier 2001,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier le décret-loi n° 2022-50 du 22 août 2022,

Vu la loi n° 2003-52 du 29 juillet 2003, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention contre le dopage et à son protocole additionnel adoptés par le conseil de l'Europe,

Vu la loi n° 2006-61 du 28 octobre 2006, portant approbation de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 lors de la 33^{ème} session de la conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,

Vu la loi n° 2023-2 du 21 juillet 2023, portant création de l'Agence nationale du médicament et des produits de santé,

Vu la loi n° 2024-11 du 8 février 2024, relative à la lutte contre le dopage dans le sport,

Vu le décret n° 2003-2419 du 24 novembre 2003, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention contre le dopage et à son protocole additionnel, adoptés par le conseil de l'Europe,

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu le décret n° 2005-3290 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des sportifs d'élite,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que modifié par le décret n° 2023-592 du 21 septembre 2023,

Vu le décret n° 2006-3052 du 20 novembre 2006, portant ratification de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 lors de la 33ème session de la conférence générale de l'organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture,

Vu le décret n° 2008-103 du 16 janvier 2008, fixant l'organisation ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence nationale de lutte contre le dopage, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-829 du 20 avril 2010,

Vu le décret n° 2008-2681 du 21 juillet 2008, fixant les cas d'autorisation d'usage des substances et méthodes interdites dans le sport ainsi que les conditions et les procédures de son octroi, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier le décret n° 2010-1413 du 7 juin 2010,

Vu le décret n° 2008-3937 du 22 décembre 2008, fixant les critères et modalités de prélèvement des échantillons biologiques dans le cadre de la lutte contre le dopage dans le sport,

Vu le décret n° 2009-2252 du 31 juillet 2009, fixant les montants de l'indemnité de fonction allouée aux agents chargés d'emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2009-3665 du 2 décembre 2009, fixant les missions et les attributions de la société des courses hippiques et son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Chapitre Premier

Dispositions Générales

Article premier - Le présent décret fixe l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'Agence nationale antidopage.

Art. 2 - L'Agence nationale antidopage est l'unique interlocuteur officiel auprès des laboratoires d'analyse internationalement accrédités et auprès des structures et instances sportives nationales et internationales en ce qui concerne la lutte antidopage dans le sport.

Art. 3 - L'Agence nationale antidopage est responsable du programme antidopage au niveau national conformément à la loi et au Code mondial antidopage en vigueur.

Chapitre II

Organisation administrative

Art. 4 - L'Agence nationale antidopage comprend, en plus du directeur général et des conseils administratif et scientifique :

- Les instances décisionnelles,
- Le secrétariat général,
- Les services spécifiques.

Première Section - Le directeur général

Art. 5 - Le directeur général de l'Agence est chargé de diriger l'institution. Il est assisté dans ses fonctions par un conseil administratif et un conseil scientifique.

Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des sports et lui est attribuée la fonction de directeur général d'administration centrale, conformément aux conditions nécessaires pour la nomination dans cette fonction prévue par le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé et il bénéficie, à ce titre, des indemnités et avantages ainsi accordés.

Art. 6 - Le directeur général est chargé notamment de :

- Mettre en place le programme national de lutte antidopage dans le sport et veiller à son exécution.

- Assurer la gestion administrative et financière de l'Agence nationale antidopage.

- Veiller à concrétiser les objectifs stratégiques de la mission de la jeunesse et des sports et à améliorer les indicateurs de performance du programme des sports lors de la préparation du projet du budget.

- Elaborer le budget de l'Agence et veiller à son exécution, et il en est l'ordonnateur.

- Conclure les marchés conformément aux modalités et conditions prévues par les règlements applicables régissant les marchés publics.

- Exercer tous les pouvoirs sur les agents relevant de l'Agence durant leur carrière professionnelle conformément aux statuts auxquels ils sont soumis, les dispositions juridiques et réglementaires applicables.

- Conclure les contrats avec les experts, les chercheurs et les formateurs pour la réalisation des recherches et études scientifiques.

- Délivrer les certificats de formation et d'accréditation des agents d'éducation antidopage.

- Conclure des contrats avec les agents d'éducation dans le cadre de leurs missions.

- Délivrer les certificats de formation et d'accréditation des agents de contrôle, d'enquête et d'inspection.

- Conclure des contrats avec les agents de contrôle, d'enquête et d'inspection dans le cadre de leurs missions.

- Représenter l'Agence auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et juridictionnels.

- Représenter l'Agence auprès des organismes internationaux compétents et établir des relations avec eux en lien avec l'exécution du programme national de lutte antidopage dans le sport.

- Mettre en place des programmes de coopération nationale et internationale et conclure des conventions en la matière.

- Répondre à tous les questionnaires soumis à l'Agence par les organismes nationaux et internationaux.

- Elaborer un rapport d'activité annuel qui sera soumis à l'autorité de tutelle.

- Exécuter toute autre mission entrant dans le cadre de l'activité de l'Agence.

Art. 7 - Le directeur général de l'Agence peut déléguer une partie de ses attributions ainsi que déléguer sa signature à des agents relevant de son autorité, conformément à la réglementation applicable en vigueur.

Art. 8 - Sont directement rattachés au directeur général de l'Agence nationale antidopage :

- Le service de l'information et de la coopération internationale,

- Le service de l'informatique et de la sécurité informatique,

- Le bureau d'ordre.

Art. 9 - Le service de l'information et de la coopération internationale est chargé notamment de :

- Mettre en place, exécuter et évaluer le programme de l'Agence relatif à la coopération internationale.

- Renforcer les moyens de la coopération internationale et l'échange d'expertises dans le cadre des activités de l'Agence.

- Assurer les réponses à tous les questionnaires soumis à l'Agence par les organismes nationaux et internationaux.

- Assurer la couverture journalistique et médiatique des événements et des activités relatives à la lutte antidopage dans le domaine du sport en collaboration avec les médias.

- Superviser et mettre à jour le site officiel de l'Agence nationale antidopage.

- Superviser les pages officielles de l'Agence nationale antidopage sur les réseaux sociaux.

Art. 10 - Le service de l'informatique et de la sécurité informatique est chargé notamment de :

- Développer l'usage de l'informatique et des techniques innovantes dans le cadre des activités de l'Agence.

- Maintenir et entretenir les réseaux, les équipements et les systèmes informatiques de l'Agence

- Assurer les besoins informatiques de l'Agence.

- Contrôler les systèmes informatiques et les réseaux relevant de l'Agence.
- Assurer la veille technologique dans le domaine de la sécurité informatique.

Art. 11 - Le bureau d'ordre de l'Agence est chargé notamment de :

- L'envoi et la réception des courriers ainsi que leur enregistrement au moyen des applications électroniques agréées.
- La distribution du courrier interne et son suivi.

Section 2 - Le conseil administratif

Art. 12 - Le directeur général est assisté par un conseil administratif dans le fonctionnement administratif et financier de l'Agence.

Le conseil administratif a pour attributions de donner son avis, notamment sur :

- Le projet du budget et le compte financier,
- Le rapport d'activité annuel de l'Agence,
- Les marchés publics et les conventions,
- Toute autre question relative à la gestion et au fonctionnement de l'Agence que le directeur général juge utile de lui soumettre.

Art. 13 - Le directeur général de l'Agence préside le conseil administratif qui se compose des membres suivants :

- Un représentant de la Présidence du Gouvernement,
- Un représentant du ministère de l'intérieur,
- Un représentant du ministère de la justice,
- Un représentant du ministère de la jeunesse et des sports,
- Un représentant du ministère de la santé,
- Un représentant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
- Un représentant du ministère des finances.

Les membres du conseil administratif sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition des ministères concernés.

La durée du mandat des membres du conseil administratif est fixée à trois (3) ans renouvelables deux (2) fois au maximum.

Le président du conseil administratif peut, en outre, inviter à titre consultatif pour avis, toute personne reconnue pour sa compétence et son expertise dans l'une des questions incluses à l'ordre du jour d'une réunion du conseil administratif, sans avoir pour autant le droit de vote.

Art. 14 - Le Conseil administratif se réunit deux (2) fois par an et chaque fois que l'intérêt de l'Agence l'exige, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres.

Il ne peut siéger valablement qu'en présence d'au moins la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint après une première convocation, une deuxième réunion est tenue dans les quinze (15) jours qui suivent quel que soit le nombre des membres présents.

Le conseil émet ses avis à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat du Conseil administratif est assuré par un cadre de l'Agence désigné par une décision du directeur général de l'Agence.

Les convocations et l'ordre du jour doivent être notifiés à tous les membres du conseil au moins huit (8) jours avant la date de la réunion.

Les délibérations du Conseil administratif sont transcrites dans des procès-verbaux signés par le président du conseil administratif, le rapporteur de la réunion et un membre représentant des membres du Conseil administratif. Une copie du procès-verbal de chaque réunion est adressée par le président du Conseil au ministre chargé des sports dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours de la date de la réunion.

Section 3 - Le Conseil Scientifique

Art. 15 - Le conseil scientifique a un rôle consultatif et il est chargé notamment de donner son avis sur les questions suivantes :

- Le programme national de lutte antidopage.
- Les questions scientifiques et techniques en lien avec les activités de l'Agence.
- Le programme de formation et d'accréditation des agents de contrôle, d'enquête et d'inspection.
- Le programme de formation et d'accréditation des agents d'éducation antidopage.
- Les programmes d'échange et de coopération avec les instances nationales et internationales en matière de lutte antidopage.

Le conseil scientifique peut, en outre, faire toute recommandation ou proposition en vue de promouvoir les recherches scientifiques dans le cadre de la lutte antidopage dans le sport.

Art. 16 - Le directeur général préside le conseil scientifique, composé des membres suivants :

- deux (2) représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports,

- un représentant du ministère de la santé,
- un représentant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
- un représentant du Centre national de médecine et des sciences du sport,
- un représentant de l'Observatoire national du sport,
- un représentant de l'Agence nationale du médicament et des produits de santé.

Les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. La durée du mandat des membres du conseil scientifique est fixée à trois (3) ans renouvelables deux (2) fois au maximum.

Le président du conseil scientifique peut, en outre, inviter toute personne dont la présence est jugée utile en raison de sa compétence, sans avoir pour autant le droit de vote.

Art. 17 - Le conseil scientifique fonctionne, quant à la périodicité de ses réunions, aux modalités de convocation, à l'établissement de l'ordre du jour, au secrétariat et à l'émission de ses avis, conformément à l'article 14 du présent décret.

Section 4 - Les instances décisionnelles

Sous-section 1 - Le comité d'octroi des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques

Art. 18 - Le comité d'octroi des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques est chargé notamment de :

- Traiter les demandes d'octroi d'autorisations d'usage à des fins thérapeutiques de substances ou méthodes interdites ainsi que les demandes d'appel aux décisions du comité.
- Traiter les demandes de reconnaissance des autorisations d'usage de substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques accordés par d'autres organisations antidopage.

Les membres du comité sont tenus de se conformer à la loi, au Code mondial antidopage et au Standard international pour la protection des données personnels en vigueur.

Art. 19 - L'Agence établit la liste des médecins pouvant être sollicités pour participer aux travaux du comité d'octroi des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, et ce pour un mandat de trois (3) ans renouvelables deux (2) fois au maximum.

Ces médecins doivent avoir une expérience dans le domaine de la médecine clinique et sportive.

Les membres du comité doivent être indépendants de l'Agence et des structures sportives conformément au Standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques en vigueur, et ils exercent leurs missions à titre non permanent conformément au même Standard.

Cette liste doit comprendre au minimum un médecin expérimenté en matière d'assistance médicale des personnes handicapées.

La liste sus-indiquée est proposée par le directeur général de l'Agence et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports.

Art. 20 - Chaque demande d'autorisation d'usage de substances ou de méthodes interdites à des fins thérapeutiques soumis à l'Agence vérifiée recevable sur la forme, sera soumise à un comité composé d'au minimum trois (03) médecins parmi la liste des médecins prévue par l'article 19 sus-indiqué.

Le médecin expérimenté en matière d'assistance médicale des personnes handicapées participe obligatoirement aux travaux du comité si la demande d'autorisation concerne un sportif handicapé.

Le comité prend ses décisions conformément aux dispositions de la loi, du Code mondial antidopage et du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques en vigueur.

Art. 21 - En cas de refus de la demande d'octroi d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, le sportif peut demander de faire appel à la décision du comité selon les procédures prévues par le Règlement national antidopage et le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques en vigueur.

Le directeur général de l'Agence procède à la soumission de la demande au comité d'octroi des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques avec une composition différente pour s'y prononcer de façon définitive.

Art. 22 - Le secrétariat du comité est assuré par un cadre de l'Agence parmi les chargés d'une fonction de chef de service au minimum, il est désigné par une décision du directeur général de l'Agence.

Il est chargé notamment de :

- La réception des différentes demandes relatives à l'octroi d'autorisations d'usage de substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques conformément au standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

- L'enregistrement des demandes sur un registre spécialement dédié et leur soumission au comité.

- L'information des différentes parties par les décisions du comité.

Sous-section 2 - L'instance de discipline

Art. 23 - L'instance de discipline de l'Agence en tant que première instance assure l'examen de toute demande d'audience d'un sportif ou d'une autre personne concernée par une notification des charges alléguant une ou plusieurs violations des règles antidopage.

Art. 24 - L'instance de discipline est chargée de :

- Statuer sur tout dossier disciplinaire qui lui est soumis conformément au code et au standard international pour la gestion des résultats en vigueur et à l'arrêté fixant les cas de violation des règles antidopage, les sanctions applicables et les règles de divulgation publique émis par le ministre chargé des Sports.

- Veiller à la garantie du respect des règles et procédures disciplinaires en matière de lutte antidopage conformément au code et au règlement national antidopage en vigueur.

- Statuer sur tout dossier disciplinaire qui lui est soumis conformément à la loi et au code mondial antidopage en vigueur et au règlement national antidopage.

Art. 25 - L'instance de discipline est présidée par un président de la chambre de première instance du Tribunal administratif.

L'instance de discipline est composée des membres suivants :

- Un magistrat judiciaire du deuxième grade,
- Un médecin représentant du Conseil National de l'Ordre des Médecins de Tunisie,
- Un pharmacien représentant du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens de Tunisie,
- Un avocat représentant de l'Ordre National des Avocats de Tunisie,
- Une personnalité indépendante reconnue pour sa compétence dans le domaine de la lutte antidopage,
- Un médecin vétérinaire appartenant au Conseil National de l'Ordre des Médecins Vétérinaires de Tunisie pour les dossiers disciplinaires impliquant des animaux participant au sport.

La nomination du président et des membres de l'instance de discipline se fait par arrêté du ministre chargé des Sports, sur proposition de leurs organismes d'affiliation et ce pour une période de trois (3) ans renouvelable deux (2) fois au maximum.

Art. 26 - L'instance de discipline se réunit sur convocation de son président selon un ordre du jour adressé à ses membres dix (10) jours avant la date de la réunion. Le président de l'instance de discipline désigne au minimum trois (3) membres pour traiter chaque dossier disciplinaire. Le nombre des membres désignés par le président de l'instance de discipline pour traiter un dossier disciplinaire peut être également supérieur à trois mais doit toujours correspondre à un chiffre impair. L'instance de discipline émet ses décisions à la majorité des voix.

Les membres de l'instance de discipline s'appuient, dans l'exercice de leurs missions, sur l'application des dispositions de la loi, du règlement national antidopage de l'agence et du standard international pour la gestion des résultats en vigueur.

Art. 27 - L'instance de discipline est indépendante sur le plan opérationnel conformément aux dispositions de la loi, du Code mondial antidopage et du Standard international pour la gestion des résultats en vigueur.

Art. 28 - Le secrétariat de l'instance de discipline est assuré par un cadre de l'Agence parmi les chargés d'une fonction de chef de service au minimum. Il est désigné par une décision du directeur général de l'Agence en tenant compte des dispositions du Code et du Standard international pour la gestion des résultats en vigueur. Il est chargé de :

- Rassembler tous les éléments des dossiers disciplinaires et les soumettre à l'instance de discipline,

- Organiser les réunions de l'instance de discipline et soumettre ses décisions disciplinaires à la signature de ses membres,

- Informer les parties concernées des décisions rendues par l'instance de discipline.

Art. 29 - A l'ouverture d'un dossier disciplinaire relatif à une violation potentielle des règles antidopage, l'Agence informe toutes les parties concernées conformément au Standard international pour la gestion des résultats ainsi que le ministère chargé des Sports.

L'Agence informe le ministre chargé des Sports ainsi que toutes les parties concernées par les décisions définitives de l'instance de discipline après expiration des délais réglementaires, et ce conformément aux dispositions de la loi, du Code mondial, du Règlement national antidopage et du Standard international pour la gestion des résultats en vigueur.

Sous-section 3 - L'instance d'appel

Art. 30 - L'instance d'appel est chargée de statuer sur les demandes d'appel des décisions disciplinaires émises en matière de lutte antidopage.

L'instance d'appel est présidée par un président de chambre d'appel au Tribunal administratif. L'instance d'appel est composée des membres suivants :

- Un magistrat judiciaire du troisième grade,
- Un médecin représentant le Conseil National de l'Ordre des Médecins de Tunisie,
- Un avocat représentant de l'Ordre National des Avocats de Tunisie,
- Une personnalité indépendante reconnue par sa compétence en matière de lutte contre le dopage,
- Un médecin vétérinaire représentant du Conseil National de l'Ordre des Médecins Vétérinaires de Tunisie pour les cas disciplinaires impliquant des animaux participant au sport.

La nomination du président et des membres de l'instance d'appel se fait par arrêté du ministre chargé des Sports, sur proposition de leurs organismes d'affiliation, et ce pour une période de trois (3) ans renouvelables deux (2) fois au maximum.

Les membres de l'instance d'appel ne peuvent pas faire partie de l'instance de discipline.

Art. 31 - L'instance d'appel désigne une adresse où sont reçues les demandes d'appel.

Les délais et les procédures d'appel sont fixés conformément à la décision du directeur général de l'Agence relative au Règlement national antidopage.

Le président de l'instance d'appel désigne pour chaque réunion un rapporteur parmi les membres de l'instance d'appel.

L'instance d'appel informe par ses décisions l'Agence qui en informe, à son tour, toutes les parties concernées.

Art. 32 - L'instance d'appel se réunit sur convocation de son président selon un ordre du jour adressé à ses membres dix (10) jours avant la date de la réunion.

Le président de l'instance d'appel désigne au minimum trois (3) membres pour traiter un dossier en appel. Le nombre des membres désignés par le président de l'instance d'appel pour traiter un dossier en appel peut être également supérieur à trois mais doit toujours correspondre à un chiffre impair. L'instance d'Appel émet ses décisions à la majorité des voix.

Les membres de l'instance d'appel s'appuient, dans l'exercice de leurs missions, sur l'application des dispositions de la loi, du Règlement national antidopage et du Standard international pour la gestion des résultats en vigueur.

Art. 33 - Le président et les membres de l'instance d'appel exercent leurs fonctions de façon indépendante de l'Agence sur le plan opérationnel et institutionnel.

Art. 34 - L'Agence informe toutes les parties concernées des décisions définitives de l'instance d'appel et ce conformément aux dispositions de la loi, du Code et du Standard international pour la gestion des résultats en vigueur.

Dès l'expiration des délais réglementaires, l'Agence informe le ministre chargé des Sports des décisions définitives de l'instance d'appel.

Section 5 - Le secrétariat général

Art. 35 - Le secrétariat général est chargé notamment de :

- Gérer les affaires administratives et financières de l'Agence.
- Suivre les affaires juridiques et les litiges de l'Agence.
- Optimiser la gestion des ressources humaines et logistiques et des équipements.
- Veiller à l'exécution des activités de l'Agence.
- Coordonner les travaux de conseil administratif et conseil scientifique.
- Coordonner entre les différents services de l'Agence.
- Appliquer le programme national de la gestion des documents produits ou reçus par les services de l'Agence lors de l'exercice de leurs activités, et ce en collaboration avec l'administration centrale.
- Organiser la consultation et l'exploitation des archives intermédiaires et transmettre les archives définitives aux archives nationales.
- Suivre les projets et programmes de développement des applications informatiques de l'Agence.
- Etablir des relations avec les organismes similaires et encourager l'échange d'expertise.

Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé des Sports et lui est accordée la fonction de directeur d'administration centrale.

Le secrétariat général comprend :

- La sous-direction des affaires juridiques,
- La sous-direction des affaires administratives et financières.

Art. 36 - La sous-direction des affaires juridiques est chargée notamment de :

- Elaborer et réviser les textes juridiques relatifs à l'activité de l'Agence,
- Assurer le suivi des litiges impliquant l'Agence nationale antidopage,
- Assurer le suivi des violations potentielles des règles antidopage résultant des activités d'enquête et d'inspection,
- Gérer les cas analytiques et non analytiques de violation des règles antidopage, conformément à la loi, au Code et au Standard international pour la gestion des résultats en vigueur,
- Prendre les mesures permettant la protection des renseignements personnels de tous les intervenants dans le domaine d'activité de l'Agence.

Elle comprend :

- Le service de législation et des litiges,
- Le service de la gestion des résultats.

Art. 37 - Le service de législation et des litiges est chargé notamment de :

- Préparer et rédiger les projets de textes juridiques relatifs à la lutte antidopage.
- Réviser les textes promulgués dans le domaine de la lutte antidopage afin d'assurer leur mise à jour par rapport aux changements et évolutions nationales et internationales et leur harmonisation avec les textes et standards internationaux en vigueur.
- Examiner les dossiers relatifs aux litiges impliquant l'Agence nationale antidopage, à l'exception des cas relatifs à la gestion des résultats.
- Répondre aux demandes d'accès à l'information reçues par l'Agence dans le cadre du principe de la transparence de l'activité de l'Agence.
- Emettre l'avis sur tous les textes juridiques et les consultations juridiques nationales et internationales.
- Elaborer les conventions entre l'Agence et les structures et les organisations nationales et internationales.

Art. 38 - Le service de la gestion des résultats est chargé notamment de :

- Assurer le suivi des cas de violations potentielles des règles antidopage, analytiques et non analytiques, où l'Agence est l'autorité de gestion des résultats.

- Suivre l'exécution des décisions disciplinaires émises par les instances compétentes.

- Suivre les cas des manquements aux exigences de localisation des sportifs du groupe cible national.

- Soumettre les dossiers disciplinaires, si nécessaire, aux instances disciplinaires compétentes.

- Divulguer publiquement les décisions disciplinaires ayant épuisé toutes les voies de recours.

- Réception des différents rapports d'enquête et d'inspection incluant des cas de violation des règles antidopage commise au sein d'une salle de sport ou d'un espace sportif privé ou à l'occasion de l'organisation d'un événement sportif dûment autorisé, et prendre en charge le dossier disciplinaire conformément à la réglementation applicable, et après avoir appliqué toutes les étapes procédurales nécessaires, transférer tout le dossier au ministre chargé des sports pour prendre la sanction appropriée selon la loi.

- Assurer le suivi des dossiers soumis devant le Tribunal Arbitral du Sport dans le cadre de la révision des décisions disciplinaires dans le domaine de la lutte antidopage.

Art. 39 - La sous-direction des affaires administratives et financières est chargée notamment de :

- Assurer le suivi de la carrière professionnelle du personnel de l'Agence en coordination avec le ministère de tutelle,

- Assurer le suivi administratif et financier des contrats conclus entre l'Agence et les agents contractuels,

- Contribuer au développement des services administratifs de l'Agence,

- Veiller à la bonne gestion des biens immobiliers et mobiliers de l'Agence,

- Gérer les archives de l'Agence en coordination avec les services compétents du ministère chargé des sports,

- Préparer le projet du budget annuel de l'Agence,

- Préparer les marchés relatifs à l'activité de l'Agence.

Elle comprend :

- Le service des affaires administratives et des archives,

- Le service des affaires financières.

Art. 40 - Le service des affaires administratives et des archives est chargé notamment de :

- Préparer et suivre les dossiers relatifs à la gestion administrative.

- Gérer les équipements, le mobilier et le matériel relatif au fonctionnement de l'Agence.

- Assurer l'entretien et la maintenance des biens immobiliers et des équipements de l'Agence.

- Préserver et exploiter les archives intermédiaires ainsi que transférer les archives définitives de l'Agence aux archives nationales.

Art. 41 - Le service des affaires financières est chargé notamment de :

- Elaborer les dossiers relatifs à la gestion financière de l'Agence,

- Préparer et exécuter le budget approuvé de l'Agence,

- Suivre la gestion de la régie de l'Agence,

- Préparer et assurer le suivi des achats et de l'approvisionnement relatifs à l'activité de l'Agence ainsi que la gestion du stock,

- Préparer et mettre au point les cahiers des charges en lien avec l'activité de l'Agence.

Section 6 - Les services spécifiques

Art. 42 - Les services spécifiques de l'Agence incluent :

- La direction de l'éducation et de la prévention,

- La direction du contrôle, d'enquête et d'inspection.

Sous-section 1 - La direction de l'éducation et de la prévention

Art. 43 - La direction de l'éducation et de la prévention est chargée notamment de :

- Planifier et mettre en place le programme annuel d'éducation antidopage conformément aux standards en vigueur.

- Exécuter et évaluer le programme national d'éducation antidopage.

- Établir les besoins matériels et humains appropriés pour assurer le bon fonctionnement du programme annuel d'éducation.

- Préparer, exécuter et évaluer le programme de formation, d'habilitation et d'accréditation des agents de l'éducation antidopage.

- Établir les relations de coopération et de partenariat avec les différents acteurs de la lutte antidopage.

- Coordonner avec les structures sportives nationales pour la mise en place et l'exécution des programmes fédéraux de prévention du dopage.

- Veiller à respecter la conformité du programme d'éducation aux standards internationaux en vigueur.

- Développer les programmes d'éducation et de prévention dans le domaine de la lutte antidopage.

- Inculquer la culture antidopage et véhiculer les valeurs fondamentales de l'éthique sportive.

La direction de l'éducation et de prévention comprend la sous-direction de la prévention et de la recherche.

Art. 44 - La sous-direction de prévention et de la recherche est chargée notamment de :

- Elaborer et évaluer le plan annuel d'éducation.

- Assurer le suivi de l'exécution du programme national d'éducation antidopage.

- Exécuter le programme de formation et d'habilitation des agents d'éducation antidopage.

- Soutenir les parties prenantes à développer et à mettre en œuvre des programmes de sensibilisation antidopage.

- Inculquer la culture antidopage dans le sport afin de préserver la santé des sportifs et les principes de l'éthique sportive et la concurrence loyale.

Elle comprend :

- Le service des activités de prévention,

- Le service des études et de la recherche.

Art. 45 - Le service des activités de prévention est chargé notamment de :

- Appliquer le plan annuel d'éducation.

- Exécuter les activités antidopage comprenant des activités d'éducation, de sensibilisation, de prévention, et de formation au profit des sportifs, du personnel d'encadrement sportif, des jeunes et du grand public, conformément au Code et au Standard international pour l'éducation en vigueur.

- Adopter les méthodes et procédés innovants pour la communication avec les sportifs et le personnel d'encadrement, conformément au Standard International pour l'éducation en vigueur.

- Rédiger des rapports d'évaluation de l'exécution du plan annuel d'éducation.

Art. 46 - Le service des études et de la recherche est chargé notamment de :

- Promouvoir la coopération avec les structures de recherche scientifique nationales et internationales.

- Elaborer et mettre en œuvre les projets de recherche scientifique en lien avec la lutte antidopage.

- Veiller à publier les résultats des recherches scientifiques réalisées.

**Sous-section 2 - La direction du contrôle,
d'enquête et d'inspection**

Art. 47 - La direction de contrôle, d'enquête et d'inspection est chargée notamment de :

- Planifier et évaluer le programme annuel de contrôle, d'enquête et d'inspection dans le sport, conformément aux Standards internationaux.

- Évaluer les risques liés au dopage afin de mettre à jour le programme national de contrôle, d'enquête et d'inspection, conformément aux Standards internationaux.

- Suivre les résultats des opérations de contrôle, d'enquête et d'inspection et veiller à leur conformité aux Standards internationaux en coordination avec la sous-direction des affaires juridiques.

- Établir les besoins humains et matériels appropriés pour assurer le bon fonctionnement du programme annuel de contrôle, d'enquête et d'inspection.

- Garantir le partage d'informations entre les services de l'Agence, les structures et les organismes nationaux et internationaux dans le cadre de l'exécution du programme national et conformément aux Standards internationaux en vigueur.

- Préparer des programmes de formation, d'habilitation et d'accréditation des agents de contrôle du dopage et des agents d'enquête et d'inspection.

- Suivre les procédures relatives aux demandes des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, conformément aux Standards internationaux en vigueur.

La direction du contrôle, d'enquête et d'inspection comprend :

- La sous-direction du contrôle,
- La sous-direction d'enquête et d'inspection.

Art. 48 - La sous-direction du contrôle est chargée notamment de :

- Planifier la répartition des opérations de contrôle conformément aux Standards internationaux en vigueur.

- Déterminer le groupe cible national des sportifs et le mettre à jour au besoin.

- Exécuter les opérations de contrôle nationales et internationales conformément aux Standards internationaux en vigueur.

- Suivre les résultats des analyses de laboratoire conformément aux Standards internationaux en vigueur.

- Etablir le programme de formation et d'habilitation des agents de contrôle du dopage chez les sportifs et chez les animaux participant au sport ainsi que le suivi de son exécution.

Elle comprend :

- Le service de prélèvement des échantillons biologiques,

- Le service de l'évaluation et de la formation.

Art. 49 - Le service des prélèvements des échantillons biologiques est chargé notamment de :

- Exécuter les opérations programmées de prélèvement des échantillons biologiques chez les sportifs et chez les animaux participant au sport en et hors compétitions conformément aux standards internationaux en vigueur.

- Soumettre les données des opérations de contrôle réalisées sur le système en ligne de gestion et d'administration antidopage.

- Contribuer à la formation et à l'habilitation des équipes de contrôle du dopage chez les sportifs et chez les animaux participant au sport.

Art. 50 - Le service de l'évaluation et de la formation est chargé notamment de :

- Elaborer des rapports périodiques relatifs à l'évaluation de l'exécution des opérations de contrôle conformément aux Standards internationaux en vigueur.

- Exécuter le programme de la formation et de l'habilitation des équipes de contrôle du dopage chez les sportifs et chez les animaux participant au sport.

Art. 51 - La sous-direction d'enquête et d'inspection est chargée notamment de :

- Elaborer et planifier le programme national d'inspection des espaces sportifs publics et privés ainsi que son évaluation.

- Exécuter les opérations d'enquête et d'inspection ainsi que le suivi de leurs résultats conformément à la réglementation nationale et aux Standards internationaux en vigueur,

- Etablir le programme de formation et d'habilitation des agents d'enquête et d'inspection ainsi que son exécution.

Elle comprend :

- Le service d'enquête.

Art. 52 - Le service d'enquête est chargé notamment de :

- Collecter, traiter et évaluer les données et les informations afin de renforcer l'efficacité du programme national de lutte antidopage, conformément aux Standards internationaux en vigueur.

- Réaliser des enquêtes en cas de violation potentielle des règles antidopage conformément aux Standards internationaux en vigueur et transférer les rapports aux services compétents de l'Agence.

- Émettre l'avis technique concernant les demandes d'information relatives au dopage.

- Contribuer à l'exécution du programme de formation et d'habilitation des agents d'enquête et d'inspection.

Chapitre III

Organisation Financière

Art. 53 - Le budget de l'Agence est constitué de recettes et de dépenses.

Art. 54 - Les ressources de l'Agence comprennent :

- Les subventions et les dons attribuées à l'Agence pour confronter les charges de gestion,

- Les ressources provenant de l'activité de l'Agence,

- Les différentes recettes de gestion,

- Les transferts de reliquat du budget.

Art. 55 - Les dépenses de l'Agence comprennent :

- Les dépenses de fonctionnement,

- Les dépenses nécessaires à l'exécution de ses missions,

- Les charges d'entretien de l'immobilier et des biens relatifs à l'Agence,

- Toute autre charge nécessaire à l'exécution des missions de l'Agence conformément à la réglementation applicable.

Art. 56 - Les tarifs des différentes prestations payantes rendues par l'Agence sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.

Art. 57 - Un comptable est désigné auprès de l'Agence. Il est chargé de l'exécution des recettes et des dépenses de l'établissement, conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.

Chapitre IV

Dispositions Communes

Art. 58 - Chaque direction des directions citées dans le présent décret est dirigée par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé des Sports conformément aux conditions nécessaires pour la nomination de directeur d'administration centrale prévues par le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé, et il bénéficie des indemnités et avantages accordés à la fonction de directeur d'administration centrale.

Art. 59 - Chaque sous-direction des sous-directions citées dans le présent décret est dirigée par un sous-directeur nommé par arrêté du ministre chargé des

Sports conformément aux conditions nécessaires pour la nomination de sous-directeur d'administration centrale prévues par le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé, et il bénéficie des indemnités et avantages accordés à la fonction de sous-directeur d'administration centrale.

Art. 60 - Chaque service des services cités dans le présent décret est dirigé par un chef de service nommé par arrêté du ministre chargé des Sports conformément aux conditions nécessaires pour la nomination de chef de service d'administration centrale prévues par le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé, et il bénéficie des indemnités et avantages accordés à la fonction de chef de service d'administration centrale.

Art. 61 - Peut être accordée la classe exceptionnelle aux fonctions de directeur général, directeur, sous-directeur et chef de service conformément aux conditions nécessaires prévues par le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé.

Art. 62 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent décret et notamment le décret n° 2008-103 du 16 janvier 2008 susvisé.

Art. 63 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2024.

*Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement*

Ahmed Hachani

*Le ministre de la jeunesse et
des sports*

Kamel Deguiche

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

*Le Président de la
République*
Kaïs Saïed

Par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 19 mars 2024.

Monsieur Mourad Mallouli, professeur principal émérite classe exceptionnelle d'éducation physique, est chargé des fonctions de commissaire régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de l'Ariana au ministère de la jeunesse et des sports à compter du 2 février 2024.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé bénéficie de la fonction de directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 19 mars 2024.

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service d'administration centrale est attribuée à Madame Ahlem Ganfali, manager conseiller en sport, chargée des fonctions de chef du bureau de coopération et d'échange avec les structures similaires à l'observatoire national du sport.

Par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 19 mars 2024.

Madame Hela Hosni, manager conseiller en sport, est chargée des fonctions de chef de l'unité de suivi du travail dans le domaine de la médecine et des sciences du sport dans les structures sportives au centre national de la médecine et des sciences du sport.

En application des dispositions de l'article 18 du décret n° 2003-2651 du 23 décembre 2003, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages alloués à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 19 mars 2024.

Monsieur Wajih Ben Said, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de l'unité de recherches, de formation et de documentation au centre national de la médecine et des sciences du sport.

En application des dispositions de l'article 17 du décret n° 2003-2651 du 23 décembre 2003, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à un chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Par arrêté du ministre des affaires religieuses du 27 mars 2024.

Madame Bochra Sebai, prédicateur principal émérite, est chargée des fonctions de directeur au bureau d'ordre central au cabinet du ministère des affaires religieuses à compter du 1^{er} avril 2024.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses du 27 mars 2024.

Madame Yosra Baccar, prédicateur principal hors classe, est chargée des fonctions de sous-directeur au bureau des affaires régionales et des établissements sous tutelle au cabinet du ministère des affaires religieuses à compter du 1^{er} avril 2024.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses du 27 mars 2024.

Madame Rebeh Wertani, inspecteur des affaires religieuses, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'inspection des activités des prédicateurs et des cadres des mosquées à l'inspection générale des affaires religieuses au ministère des affaires religieuses à compter du 1^{er} avril 2024.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses du 27 mars 2024.

Monsieur Slim Khachnaoui, administrateur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires juridiques et foncières à la direction des affaires juridiques, foncières et du contentieux à la direction générale des services communs au ministère des affaires religieuses à compter du 1^{er} avril 2024.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses du 27 mars 2024.

Madame Najla Lasta, prédicateur principal hors classe, est chargée des fonctions sous-directeur de la programmation et de la planification des monuments religieux à la direction générale des monuments religieux au ministère des affaires religieuses à compter du 1^{er} avril 2024.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses du 27 mars 2024.

Madame Manel Hammami, prédicateur principal hors classe, est chargée des fonctions de sous-directeur des études islamiques, des recherches et de la publication à la direction générale des études islamiques, de la sensibilisation et de la formation religieuses au ministère des affaires religieuses à compter du 1^{er} avril 2024.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses du 27 mars 2024.

Monsieur Adel Abbès, prédicateur principal hors classe, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'éducation aux Kouttebs à la direction générale du Saint Coran et de l'éducation aux Kouttebs au ministère des affaires religieuses à compter du 1^{er} avril 2024.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses du 27 mars 2024.

Monsieur Ramzi Selmi, prédicateur principal émérite, est chargé des fonctions de sous-directeur des récitaions et des concours coraniques et de la coopération avec les associations coraniques à la direction générale du Saint Coran et de l'éducation aux Kouttebs au ministère des affaires religieuses à compter du 1^{er} avril 2024.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses du 27 mars 2024.

Monsieur Ahmed Messadi, prédicateur principal émérite, est chargé des fonctions de sous-directeur de la planification, de la programmation et des statistiques des cadres des mosquées à la direction générale des cadres des mosquées au ministère des affaires religieuses à compter du 1^{er} avril 2024.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses du 27 mars 2024.

Madame Souad Houichi, prédicateur principal émérite, est chargée des fonctions de sous-directeur des affaires religieuses à la direction régionale des affaires religieuses de Mahdia au ministère des affaires religieuses à compter du 1^{er} avril 2024.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses du 27 mars 2024.

Madame Monia Aouadi, prédicateur principal hors classe, est chargée des fonctions de sous-directeur des affaires administratives à la direction régionale des affaires religieuses de Tunis au ministère des affaires religieuses à compter du 1^{er} avril 2024.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses du 27 mars 2024.

Monsieur Nouredine Hila, prédicateur principal hors classe, est chargé des fonctions de chef de service du suivi des activités des Kouttebs à la direction régionale des affaires religieuses de Tataouine au ministère des affaires religieuses à compter du 1^{er} avril 2024.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses du 27 mars 2024.

Madame Sonia Abdelmoula, prédicateur principal émérite, est chargée des fonctions de chef de service de culte et de la sensibilisation islamique à la direction régionale des affaires religieuses de Sfax au ministère des affaires religieuses à compter du 1^{er} avril 2024.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses du 27 mars 2024.

Monsieur Salah Mjdoub, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service des monuments religieux et des cadres de mosquées à la direction régionale des affaires religieuses de Sfax au ministère des affaires religieuses à compter du 1^{er} avril 2024.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses du 27 mars 2024.

Monsieur Mohamed Yassine Khedher, prédicateur principal hors classe, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives des cadres des mosquées à la direction générale des cadres des mosquées au ministère des affaires religieuses à compter du 1^{er} avril 2024.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses du 27 mars 2024.

Monsieur Adel Saleh Chniti, conseiller général de première catégorie de prison et de rééducation, est chargé des fonctions chef de service de la rémunération des cadres des mosquées à la direction des affaires financières, à la direction générale des services communs au ministère des affaires religieuses à compter du 1^{er} avril 2024.